索取号：DF74/8.410:200402041

南京师范大学

硕 士 学 位 论 文

行政决定不予执行的审查标准研究
——以三种“明显”情形为中心的分析

研 究 生 ：　　周杰

指导教师：　　侯菁如　副教授

培养单位：　　法学院

一级学科：　　法学

二级学科：　　宪法学与行政法学

完成时间：　　2023 年 3 月 20 日

答辩时间：　　2023 年 5 月 27 日

中国知网　https://www.cnki.net

摘　要

对行政决定不予执行的审查，反映到具体的审查标准之上，就是考虑其是否满足“一个主体+三个明显”的情形。在我国，行政非诉执行案件在行政审判庭的案件中所占比例较大，因此行政决定不予执行的审查标准具有的重要地位毋庸赘述。然而，《行政诉讼法》《行政强制法》以及相关司法解释对于这方面的规定都十分笼统，甚至至今都没有较为详细的说明。实践中，“实施主体不具有行政主体资格的”情形争议较少，而三个“明显”审查标准的设定则过于宽泛简陋，引起的争议和思考较多。在司法实践中，何为“明显违法”标准并无具体的解释和说明，缺乏统一且明确的衡量尺度，具体标准参差不一导致了人民法院难以对“明显”进行准确把握。突破现今行政非诉执行高度模糊的审查标准，进一步明确符合我国国情的“明显”内涵，成为破解审判实践的现实困境、实现行政非诉执行制度的公正与效率的关键。

本文将采取规范分析法、实证研究法、价值分析法以及文献研究法，以三种“明显”情形为中心，研究行政决定不予执行的审查标准。全文共分为四个部分。第一部分从实证分析的角度出发，考察“明显”认定标准的现状。结合司法机关、行政机关等主体认定“明显”标准的现状，归纳出适用“明显”认定标准的现存问题。第二部分对“明显”认定标准的理论基础进行分析，拟为全文提供理论支撑。首先确定“明显”本身属于“不确定法律概念”，进而讨论“明显违法”的要件内涵，即何为“事实根据”“法律法规依据”，何为“明显违法并损害被执行人合法权益”。进而结合行政法领域的基础理论讨论，明晰“明显”标准应当以比例原则为具化标尺、以实质审查说为理论指导、以权力制衡理论为正当性指引，更重要的是要在效率与公正之间寻求平衡。第三部分对“明显”认定标准进行法规范分析。首先从文本规定出发，梳理出关于“明显”标准的国家规定和地方实践，进而总结出标准的规范问题。接着，探析“明显”违法的涵义与范围。最后，提出类型化重构的设想。最后一部分将结合理论与实践，对“明显”认定标准进行进一步考量。探讨在司法审查中应如何把握和考虑，讨论域外的行政强制模式以及“无效性审查标准”的可借鉴性。进而，归纳出可进行适度创新的突破点，包括肯定与否定相结合的立法模式以及适当合理性审查的方式。

缺乏明确依据的审查标准，必然会导致审查裁定无法做到最客观，进而裁决的公正性也得不到保障。因此，就“明显”的认定标准而言，规定得越清晰、越具体，法院的操作性就越强，当事人也就越可以期待得到公平的待遇。所以，为了从理论上进行补白和细化，适应我国法院在实践中的审查需求，化解法院行政非诉执行中“审查难、标准泛”的困境。本文拟对行政行为不予执行的“明显”标准进行研究，并根据我国的具体国情提出具体化构建的设想，助力行政行为不予执行的审查更准确、更高效。

关键词：行政决定不予执行，行政非诉执行，司法审查，审查标准，明显

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

The review of non-enforcement of administrative decisions is reflected in the specific review standards, that is, to consider whether it meets the "one subject + three obvious" situation. In our country, the administrative non-litigation execution case takes the administrative trial the important work content, occupies the big proportion in the administrative division's case, the examination standard important status does not need to elaborate. However, "Administrative Litigation Law", "Administrative Coercion Law" and the relevant judicial interpretation of the standard are very general. In practice, there is less controversy about the situation that "the implementing subject does not have the qualification of administrative subject", while the three "obvious" examination standards are too broad and simple. In judicial practice, there is no specific explanation and explanation on what the "obvious" standard is, and there is no unified and clear measurement measure. It is the key to break through the vague examination standard and further clarify the "obvious" connotation, which is in line with our national conditions.

This paper will adopt normative analysis, empirical research, value analysis and literature research to study the standard of non-enforcement of administrative decision. The full text altogether divides into four parts. The first part of the empirical analysis from the point of view of the inspection of the "obvious" that the status quo. Combined with the application of the standard of "obvious" by judicial organs and administrative organs, the existing problems of the standard are summarized. The second part analyzes the theoretical basis of the "obvious" recognition criteria, providing theoretical support for the full text. Firstly, it confirms that "obvious" itself belongs to "uncertain legal concept", and then discusses the connotation of "obvious violation of law", that is, what is "factual basis", "legal basis" and what is "obvious violation of law and damage to the legitimate rights and interests of the person subject to enforcement". Based on the discussion of the basic theories in the field of administrative law, it is suggested that the criterion of "apparent" should be based on the principle of proportionality, the theory of substantial examination, the theory of checks and balances of power, and more importantly, on the balance between efficiency and justice. The third part of the "obvious" standards for the identification of legal norms. Based on the text, this paper summarizes the national regulations and local practice of the "obvious" standard, then analyzes the meaning and scope of the "obvious" illegal. The last part will proceed from the angle of combining theory with practice to further consider the standard of "obvious". This paper discusses how to grasp and consider in judicial review, discusses the extraterritorial administrative coercive mode and the reference of "invalid review standard", and then sums up the breakthrough point that can be innovated moderately, including the legislative

中国知网 https://www.cnki.net

mode combining affirmation with negation and the way of reasonable review.

The lack of a clear basis for the review standards, will inevitably lead to review rulings can not be the most objective, and thus the fairness of the award can not be guaranteed. Therefore, as far as the standard of "obvious" is concerned, the clearer and more specific the provision is, the more operable the court is and the more the parties can expect fair treatment. Therefore, in order to complement and refine in theory, meet the needs of the court's examination in practice, and resolve the dilemma of "difficult examination" in the administrative non-litigation enforcement, this paper intends to study the "obvious" standard of non-enforcement of administrative act, and put forward the idea of concrete construction according to the specific conditions of our country, so as to make the examination of administrative act non-enforcement more accurate and efficient.

Key words: Non-enforcement of administrative decision , non-litigation enforcement of administrative decision , judicial review , review criteria , obvious

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

导言.....1
一、问题的提出.....1
二、研究背景和意义.....1
三、研究方法.....2
四、创新之处.....3
第一章 “明显”认定标准的现状考察.....4
第一节 司法机关适用“明显”认定标准的现状.....4
一、类案不同判.....4
二、审查方式不明确.....5
三、与行政诉讼的审查标准混同.....7
第二节 行政机关与检察机关适用“明显”认定标准的现状.....8
一、行政机关审查行政行为的现状.....8
二、检察机关认定“明显”标准的实际状况.....9
第三节 “明显”认定标准的现存问题.....10
一、标准模糊导致裁量结果差异.....10
二、标准单一无法保证行政效率.....11
三、“明显”标准的适用范围不全面.....12
四、行政相对人权益得不到充分保障.....13
第二章 “明显”认定标准的理论分析.....15
第一节 “明显”的性质：不确定法律概念.....15
一、不确定法律概念具体化的价值.....15
二、行政法上不确定法律概念具体化原则.....16
三、行政法上不确定法律概念具体化的方法与运用.....16
第二节 “明显”认定标准的构成要件.....18
一、何为“事实根据”.....18
二、何为“法律、法规依据”.....19
三、何为“损害被执行人合法权益”.....20
第三节 明晰“明显”认定标准的适用条件.....21
一、以实质审查说为理论指导.....21
二、以权力制衡理论为正当性指引.....22
三、在效率与公正之间寻求平衡.....23
四、比例原则与“明显”认定标准的构成性关系.....24
第三章 “明显”认定标准的法规范分析.....26
第一节 “明显”认定标准的文本规定.....26

中国知网 https://www.cnki.net

一、国家规定.....26
二、地方实践.....27
三、小结：国家规定缺位,地方实践杂乱.....28
第二节 “明显”认定标准的规范问题.....29
一、要素模糊：“明显”作为构成要素涵义模糊.....29
二、理论争议：学界对“明显”的解读不同.....29
三、标准不明：对“明显”的司法解释缺位.....30
第三节 “明显”认定标准的内涵与界定.....31
一、“明显”违法的涵义探析.....31
二、“明显”违法的范围厘定.....32
第四节 “明显”认定标准的类型化重构.....34
一、例示规定的重构形式.....34
二、“明显违法”情形的例示规定尝试.....34
三、类型化重构的意义与价值.....35
第四章 “明显”认定标准的健全与完善.....36
第一节 司法审查中对“明显”认定标准的把握和判断.....36
一、加强适用“明显”认定标准的裁判说理.....36
二、理性审视非诉审查与行政诉讼审查的关系.....37
第二节 域外经验之借鉴.....38
一、国外学者对“明显”的理解.....38
二、域外的行政强制模式及“无效行政行为”.....39
三、可借鉴性：无效性审查标准.....40
第三节 “明显”认定标准的制度创新.....41
一、肯定与否定相结合的立法模式.....41
二、合法性审查中适当进行合理性审查.....41
三、确立行政非诉执行案件分类制度.....44
结语.....46
参考文献.....47

中国知网 https://www.cnki.net

导　言

一、问题的提出

《行政强制法》第 58 条第 1 款和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第 161 条（法释〔2018〕1 号）（以下称为《行诉解释》）中，明确了不予执行的标准。具体包括四种情形：（一）实施主体不具有行政主体资格的；（二）明显缺乏事实根据的；（三）明显缺乏法律、法规依据的；（四）其他明显违法并损害被执行人合法权益的。以上四种情形可以看作是申请行政非诉执行的审查依据。其中对实施主体的判断有明确的法律依据，然而连续三个“明显”的表述过于宽泛、模糊，难以转化为操作规范。法律法规已明确讲到，行政主体申请法院强制执行时法院具有审查义务。也就是说，对于行政非诉执行案件进行必要的审查是应有之义。审查标准没有严格统一的标准，给法院赋予了极大的裁量余地。不同的法官对何种程度才达到“明显”的标准，很可能有不同的理解，这会导致判定具有一定的主观性。且不论具体行政行为是否明显不合理，就仅在合法性审查的层面上理解，也难免让人有一种误解。所以，对该审查的标准进行深入研究体现了极大的必要性。到底何为“明显”？如果某项具体行政行为缺乏事实、法律依据或有其他违法情形时，是否可以被准予执行？“明显违法”与“无效行政行为”之间是什么样的关系？二者是否完全等同？如果行政决定仅在符合“无效行政行为”的情形下，才能被裁定不予执行，那么轻微违法的行政决定是否可以被准予执行？在适用相应的法律规定时，地方试点和地方创新如何与司法制度进行衔接？法院系统在审理案件、审查行政执行行为的同时，要与行政诉讼的审查标准相区分，对此又应当如何把握？至少从目前的审查标准来看，以上的疑惑是难以作出回应的。笔者认为，由此所反映出的一系列问题，为我们提供了进一步思考的空间。

二、研究背景和意义

行政非诉执行制度在 1989 年就正式确立了，但是学术界对该制度的正式研究却直到 1994 年才开始。并且更加引人深思的是，学术界对非诉行政执行制度的研究一直存在着一个很大的问题，即理论与实务相脱节的现象较为严重。虽然 1994 年就有关于行政非诉执行审查标准问题的研究，但终归是不深入的，缺少对于制度的深度分析。往后的二十余年内，对于行政非诉执行的研究重点并非在于审查标准。尽管一些学者研究了审查标准，其研究重点也都不是“明显”标准的具体化。因此，何为“明显”以及如何认定“明显”，仍然属于鲜有学者探索的问题。现今只有一些地方的实践基础，即“明显”标准的适用同部分地方创新进行了衔接，而没有对接全国统一的标准。最高院至今仍然没有出台完整的、具有针对性的司法解释进行回应。对行政行为如何以“明显”为标准进行审查，依然没有作出明确的规

中国知网　https://www.cnki.net

定，这使得行政非诉执行案件的司法审查时而严格、时而宽松、时而又无从应对。同时这也说明了，行政非诉执行审查标准的规定尚未成熟，意味着有极大的必要去分析和明确“明显”的认定标准。

本文拟结合地方实践以及行政机关、司法机关的实案状况，阐明我国行政非诉执行制度中审查行政决定不予执行的尚存问题。最后，通过对上述内容的整理与分析，结合各个地区创新性试行规定中的可取之处，以期提出明晰三个“明显”司法审查标准的相关建议。在当下的时代背景中，社会的法治观念随着法治建设的不断深入也愈来愈强，所以更要求行政非诉执行必须要有一个很合理、很合适的归宿。只有这样，行政非诉执行的审查制度才能不断完善，以适应不断强化的各种需求。这里所谓的“归宿”，正是由制度细节的完善，推动整个行政行为理论、责任分配、权利救济系统的完善。归根结蒂，不论是宏观还是微观，不论是内部还是外部，“明显”审查标准的细化都更加有利于行政行为实现高效且公正的价值目标，是符合立法初衷的积极探索。

三、研究方法

古语有云，不同的钥匙开不同的锁。所有研究的基础，都是要寻找到与该研究对象适配的研究方法。[①]本文主要采用实证研究、比较分析、文献研究以及价值分析的方法，为行政非诉执行司法审查中“明显”认定标准的进一步明确，提供参考性的建议。

第一，制度分析法与比较分析法。现实中的问题，主要涉及制度的设计和运行，因此采用制度分析的方法加以讨论。本文立足于《行政强制法》以及《行诉解释》等制度规范，通过分析法制发展过程中的“明显违法”规定。从规范层面出发，讨论对于“明显”的内涵及认定存在的多种可能，进而建设性地提出如何进一步理解和适用“明显”的认定标准。另外，对理论学说进行比较分析的方法，主要是为了讨论行政行为“明显违法”的程度如何把握，以及借鉴域外对于“明显性”标准的经验，包括明显违法与无效行政行为标准的关系等。通过这些方法，拟为我国的制度完善提供改进方向。

第二，实证研究法与价值分析法。正所谓，法律的生命在于实施。笔者将从各地的司法实践出发，分析各地方创新和实践中的规律。通过归纳出实践中对于“明显”认定的一般规则，以期揭示背后的本质，实现司法统一和权利保障。同时，“法学的任何科学阐释都必将以法官法学作为出发点”，[②]用经实践检验而累积的经验来矫正学说借鉴中的谬误，将此种方法引入现行法的阐释之中是一种开拓性的创新。[③]因此，本文将结合相关案例的研究，总结出“明显”标准适用的情况与现状，进而探求如何更加合理地把握“明显”标准。本文还将通过对司法审查的认定状况，结合行政效率、行政成本及公平正义等价值追求进行分析，揭示司法审查中“明显”认定标准的价值取向。

[①] 参见[奥]埃利希：《法社会学原理》，舒国滢译，中国大百科全书出版社 2009 年版，第 8 页。
[②] [奥]埃利希：《法社会学原理》，舒国滢译，中国大百科全书出版社 2009 年版，第 262 页。
[③] 参见叶必丰：《行政行为原理》，商务印书馆 2019 年第 1 版，第 4-5 页。

中国知网 https://www.cnki.net

四、创新之处

本文有两个创新之处。

第一，选题的创新。学界对于行政非诉执行的审查标准一直有研究，但都是基于审查标准的整体评价，亦或者是对行政诉讼中的“明显不当”进行研究。然而，鲜有对行政非诉执行司法审查中的“明显”认定标准进行具体研究。实践中，最高院也不存在统一的司法解释，缺少全国统一的司法审查标准。从实务层面来看，法院在司法审查中也很难把握“明显”的标准。本文选取“行政决定不予执行的‘三个明显’审查标准”研究主题，具有一定的推动作用和创新意义。

第二，认定标准上的创新。目前，一些学者只是对“明显”认定标准的高度模糊性和不易操作性等问题进行了评价，并未进一步阐述。可见，学界缺少对认定标准存在的问题以及可行性的分析。本文通过规范研究和实证研究等方法，提出司法实践以及理论界存在的认定“明显”标准的诸多问题，参考但不拘泥于现有的司法实践和理论界的“明显”认定标准，反思现有的认定标准内涵及认定存在多种可能、标准不明确造成适用的扩大化、认定标准可操作性不强等困境，探索并具化有可行性的“明显”认定标准，从立法初衷对标准进行审视，进而追求司法审查的公平决断。

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 “明显”认定标准的现状考察

“明显”标准的不确定性是对司法统一的冲击与挑战。无论是从“明显”一词本身的涵义还是国内外学界的不同观点来讲，其作为不确定性概念，在规范层面表现出来的争议性就已经很大。理论是指导实践的，否则理论的存在就很虚无。因此从实证分析的角度，对“明显”标准进行探讨和归纳，是极其重要的研究步骤。

第一节 司法机关适用“明显”认定标准的现状

法院对非诉行政执行案件的处理，从程序上分为受理、审查和执行三个阶段。非诉行政执行的审查标准，是指法院的立案庭依法受理非诉行政执行的申请后，将案件移交行政庭，继而由行政庭对申请执行的行政行为进行审查和判断，作出是否准予执行所依据的各类规则。因此三个“明显”的标准所揭示的，是司法机关对行政决定不予执行的审查应到达何种程度或者深度的问题。其最终的目的是，为法院审查非诉行政行为的活动指明方向和确定目标。研究司法适用的实际状况，便是研究“明显”标准的关键性过程。

一、类案不同判

“类案不同判”是表面现象，背后的本质是法律适用标准的不统一。反映在审查行政决定的程序中，我们将“同判”进行广义理解，即判决结果和理由相同。反映在判决书中，即主文与理由相同。在“明显”未作细化和具体化的背景下，不同的裁判主体基于不同的内涵理解，就会产生不同的裁量理由，这也就是自由裁量下的差异。久而久之，就会导致司法的不统一，造成司法适用标准的混乱。

举例来看，广州市规划和自然资源局与陈德荣非诉行政行为执行审查复议案的复议裁定书中，[①]法院将“涉案地块是否系属被执行人个人所有未得到准确核实”归于“明显缺乏事实根据”的违法情形；广州市规划和自然资源局与周锦坤非诉行政行为执行审查复议案的复议裁定书中，[②]将“被执行人之间是否存在土地租用合同关系、租用范围及租期等情况未得到准确核实”归于“明显缺乏事实根据”的违法情形；而鞍山市自然资源局与穆吉林非诉执行审查案中，[③]将“所依据的事实未查清，证据没有调查穷尽和确定”归于“明显缺乏法律法规依据”的违法情形中。可见，广州铁路运输中院和鞍山市中院对于“案情事实未得到准确核实”应当归属于哪一违法情形的理解并不相同。其实也就是说，两院对于“缺乏法律依据”和“缺乏事实根据”的理解存在差异。鞍山市中院作出的裁定之所以将此种情形认定为

[①] 参见广州铁路运输中级法院（2020）粤 71 行审复 188 号行政裁定书。
[②] 参见广州铁路运输中级法院（2020）粤 71 行审复 234 号行政裁定书。
[③] 参见辽宁省鞍山市中级人民法院（2020）辽 03 行审 1 号行政裁定书。

中国知网 https://www.cnki.net

“法律法规依据的缺乏”，原因在于其认为“事实未核查”属于认定违法事实的证据不足，而广州铁路运输中院则直接将其归结于事实根据的缺失。不过，理解的不同并不能否认两院裁定的合理性与合法性。

再举一例，湛江市坡头区海洋与渔业局交通运输行政管理非诉执行审查案[①]中，复议申请人将需要送达被申请人的文书，张贴在被申请人办公室所在大楼的门口或外墙上；在南通市通州区环境保护局与王建兵行政非诉审查案[②]中，申请人将《决定书》张贴在被执行人租用的厂区。两个案件在同样的“无法联系到被执行人、亦无法向被执行人直接送达”的情况下，使用的送达方式均属于不符合法律关于送达规定的类似情形，都被视为未有效送达。但是，前者被以“其他明显违法并损害被执行人合法权益”为由裁定不予准许执行，后者被以“明显缺乏法律法规依据”为由裁定不予准许执行。

综上，对行政行为进行“明显性”审查是行政非诉执行案件的必经关口。目前实务中，尽管大多数情况下不同法院对三个“明显”的不同理解，但基本没有影响裁定结果的较大差异。换言之，即使不同法院对大多数案件中“缺乏事实依据”、“缺乏法律依据”“其他明显违规行为”有不同的理解，但是应当不予执行的都被驳回了申请，应当准予执行的申请也都被准予执行。不过，这毕竟不是长久之计，审查标准的或然性最终必然会导致类案处理不同的后果。此外，持续的标准混乱和理解不一，很容易导致处于边缘化的情形遭到遗漏，对于司法统一的目标有损而无益。

二、审查方式不明确

（一）审查方式的理论之争

书面审查正如字面意思所言，是通过审查书面申请材料完成合法性审查的过程。形式审查也正如词意，包含着书面审查、程序审查等各种形式的审查。只要是涉及形式上的合法性审查，一概包含在形式审查的范围内。与形式审查相对应的审查方式为实质审查，实质审查以内容上的真实性与合法性为审查中心。在实质审查的基础上，包含着合理性审查原则与合法性审查原则。在审查行政决定的过程中，如何适用“三个明显”标准去审查大体有个基本的认识，即书面审查不可或缺，其必须作为基本方式加以适用。但是在此基础之上，是做形式审查还是实质审查这一问题学术界仍存在很大争议，可谓众说纷纭、大异其趣。有学者认为，行政非诉执行的“明显性”审查应以效率为价值，法院应在最短的时间内裁定是否准予执行，所以只需要就行政主体申请执行的手续是否完备进行审查即可。[③]这样可以在提高案件审查效率的同时，也保障行政效率和执行效率。但也有学者认为，一般的形式审查既无法满足公平正义的要求，也不符合正当程序的基本条件，[④]甚者会造成行政非诉执行案件的质

[①] 参见广东省高级人民法院（2018）粤行审复 1 号行政裁定书。
[②] 参见江苏省南通市人民法院（2018）苏 0682 行审 43 号行政裁定书。
[③] 参见欧仁山：《非诉行政执行司法审查标准问题及其对策》，载《学术论坛》2004 年第 5 期。
[④] 参见黄学贤：《非诉行政执行制度若干问题探讨》，载《行政法学研究》2014 年第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

量大幅降低、问题百出，进而违背非诉审查的目的。[①]对于实质审查应做到何种程度还存在着两种观点的对峙，即非诉执行审查中的实质审查包括合理性审查，还是仅作合法性的一般实质审查。我国传统行政诉讼法理论的代表学者们认为，法院对被诉行政行为的审查仅限于合法性范围。理由主要包括：第一，合法性审查属于法院的管辖范围，合理性属于行政机关的裁量范围，所以按照常理，法院只对行政机关行政决定的合法与否有权管辖；[②]第二，法院的审查重心是对合法性作出判断，而行政机关对于合理性更具专业知识，所以行政行为的操作性维护和矫正应由行政机关自身来实施和完成。[③]另一部分观点坚持，合理性内容理应包含在合法性之中，没有合理性内容作支撑的合法性审查是不完整的。[④]

（二）审查方式流于形式

理论是指导实践的。在理论未得到统一的前提下，实践中审查行政决定是否“明显违法”流于形式的情况不可避免。具体来说，如果明确了“明显”的维度和深度，那么司法机关的审查需要达到什么样的程度就可以确认，即程度深的就指向实质审查，程度低的就指向形式审查。由于现行立法没有对“明显”的内容和外延作出详细规定，同时也没有在法学理论界积累足够的经验形成法学通论，[⑤]所以法官很难把握此类标准的审查。那么长此以往，“仁者见仁，智者见智”的判决便会层出不穷、不以为奇。

由于行政权的运行效率是行政非诉执行案件不可忽视的重要价值，所以实践中会基于节省司法成本和司法谦抑性的考量，降低该类案件的司法审查强度。亦或者说，是仅仅通过书面审查即裁定审查成果。[⑥]这里借用学者在常州市新北区人民法院的实地调研结果为例。办案法官在访谈中表示，大部分以“暂无可供执行的财产”为由告终的案件，多是在法官对案件具体事实不深入了解的情况下结案的。而近四年间，采用此类结案方式的案件年均有七成以上。[⑦]实践中甚至因为“明显违法”标准的难以认定，导致出现审查的重点为“申请强制执行的事项是否合法”“申请主体是否合法”，从而取代了“行政行为是否合法”的审查重点。举例来看，盘水市自然资源局非诉执行审查一案中，[⑧]法院以“复议申请人申请强制执行的时间已经超过法律规定的期限且无正当事由”为由裁定不予受理，将案件的重心变为“申请行为违法”而非“行政行为违法”。笔者认为，本案由于复议申请人提交的《强制执行申请书》的落款时间超出申请法院强制执行期限三个月，此时申请行政非诉执行的行为超过法定期限无可厚非。但逾期只是表明申请执行人的权利不能行使，并不妨碍法院去审查行政行为是否合法。也就是说，审查行政行为本身客观存在的合法性，与申请执行人的权利无直接

[①] 参见北京市高级人民法院：《关于行政非诉执行案件的情况分析》，载《人民司法》2007 年第 1 期。
[②] 参见应松年主编：《行政诉讼法学》，中国政法大学出版社 1999 年版，第 52 页。
[③] 参见江必新主编：《<中华人民共和国行政诉讼法>理解适用与实务指南》，中国政法大学出版社 2015 年版，第 24 页。
[④] 参见章剑生：《现代行政法基本理论》，法律出版社 2008 年版，第 517 页。
[⑤] 参见庄加园：《教义学视角下私法领域的德国通说》，载《北大法律评论》2011 年第 12 卷第 2 期。
[⑥] 参见赵世存：《检察机关对补充指控执行情况的监督》，载《中国检察》2021 年第 13 期。
[⑦] 参见莫良元，刘紫荆：《论行政非诉执行的检察监督及其机制优化》，载《江苏警官学院学报》2022 年第 37 期第 3 卷。
[⑧] 参见贵州省六盘水市中级人民法院（2020）黔 02 行审复 9 号行政裁定书。

中国知网 https://www.cnki.net

关联。《行政诉讼法》第 6 条规定了法院对行政行为的合法性审查，第 43 条第二款规定了法定程序以及审查的全面性和客观性，第 70 条规定了法院对被诉行政行为的合法性审查不受诉讼请求和理由的限制。因此，如果以“不予受理”为由不审查行政行为的违法与否，实属与全面合法性审查的规定相违背。此种流于形式的审查方式、避重就轻的审查结果，就是“明显”认定标准模糊不清的后果之一。

三、与行政诉讼的审查标准混同

受理行政机关申请强制执行的案件后，较为重要的问题就是如何审查行政决定的合法性。正所谓，最难的不是做决定和判断，而是作出论断前的思考和研究。虽然“三个明显”审查制度的设计没有行政诉讼中的实质性审查严格，但是对具体行政行为的处理，法院还是必须严格地对符合“明显违法”的情况作出不予执行的裁定。但实际上，立法者的设计初衷是考虑到行政执法不尽如人意的现状，意图通过制度设计回应进一步提高的国民法治需求、维护法律公正。[①]殊不知，这番良苦用心却使得行政非诉执行的审查与行政诉讼的合法性审查界限模糊。

（一）混同不具有必然性

行政非诉执行的“明显”审查标准是不可以与行政诉讼的审查标准混同的。行政非诉执行是行政机关以申请的方式向人民法院提出裁定准予强制执行行政决定，而不是以诉讼的方式请求人民法院为案件结果做出判决。正所谓，“申请不是诉讼，不需要经过诉讼程序”。[②] “明显”的审查标准由法律法规明确规定，适用于行政非诉执行程序。既然规定了从事实、法律、权益三个方面对行政决定进行审查，以三个“明显”评价非诉行政执行审查中行政行为的违法性，并且将该程序命名为“行政非诉执行”，则表明该标准有意图地要求法院，从违法程度上区别于诉讼审查中对行政行为一般违法性的评价。惠州市自然资源局与中铁十九局集团有限公司非诉行政行为执行审查复议一案的复议裁定书中这样表述到，行政非诉执行的适用前提是当事人放弃了自己的诉权，行政诉讼制度是当事人积极主张诉权，如果法院非诉执行中仍然坚持适用《行政诉讼法》规定的标准审查被诉行政行为，就等于又给了行政相对人一次诉权或者说多给了一次机会，那么《行政诉讼法》建立的诉讼时效制度将会被推翻。这也正如部分学者所言，非诉审查本身就发生于相对人放弃或丧失诉权的情况之中，与行政诉讼的审查标准混同起来，只会使得诉讼期限失去意义，甚至打击行政机关的行政积极性。因此，对非诉执行具体行政行为的合法性审查，要同时在审查程序和审查程度上，区别于行政诉讼中对被诉具体行政行为的合法性审查。[③]一言以蔽之，非诉行政执行的审查标准必须区别于普通诉讼的审查标准，而这一切的标准和程序规范，都有待相关的法律法规予以完善。

[①] 参见全国人大常委会法制工作委员会行政法室：《<中华人民共和国行政强制法>解读》，中国法制出版社 2011 年版，第 194 页。

[②] 参见傅士成：《行政强制研究》，法律出版社 2001 年 3 月第 1 版，第 282 页。

[③] 参见广东省惠州市中级人民法院（2020）粤 13 行审复 3 号行政复议裁定书。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）实务中的混同现象多发

根据实案的总结归类可以发现，在三个“明显”中，第一个“明显”常与确认无效判决的“重大且明显违法”情形重合；第二个、第三个“明显”常视情况被纳入撤销判决或确认无效判决的适用情形之中。“明显”作为不确定的副词概念，对行政非诉执行的审查结果起着至关重要的作用。若不将其进行总结归纳或进行具象化的解释，将会导致行政非诉执行的审查标准逐渐趋同于行政诉讼的合法性审查要求。

另外，以“明显不当”为关键词进行搜索，可以在中国裁判文书网获得很多资料。其中，以“明显不当”为裁定依据的非诉行政执行审查案件的情况如下所示（见表 1）。可以看到，从 2013 年到 2020 年出现了显著性增长，2021 年的案件量虽然相较于上一年的案件量有所下降，但总体处于上升趋势。2013 年仅有 6 个案件以“明显不当”为由作出裁定，2014 年《行政诉讼法》修改、增加“明显不当”诉讼标准以后，这个现象将更加突出，至 2021 年则增加到 224 件，2020 年更是高达 686 件。[①]“明显不当”在非诉行政执行案件中的适用，突破了合法性审查要求，使其更为近似于行政诉讼审查。“明显不当”标准在非诉行政执行案件中的运用，使该类案件的“明显违法”标准更为趋近于行政诉讼的审查标准，这样的现状愈发体现出审查标准的模糊状态。

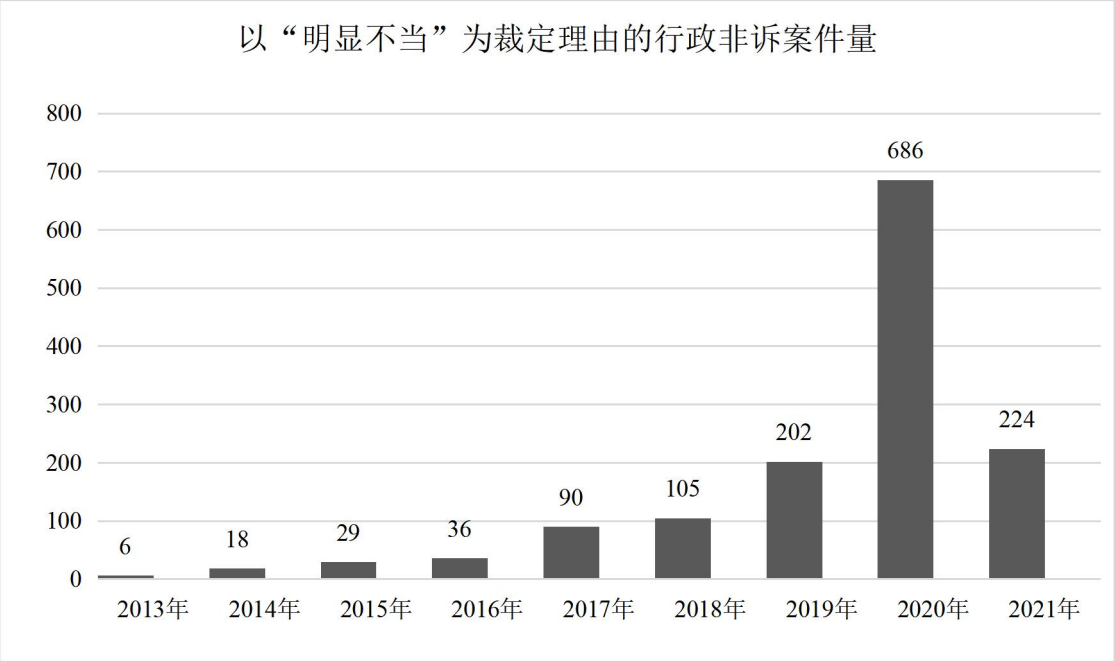


表 1（数据来源于中国裁判文书网）

第二节　行政机关与检察机关适用“明显”认定标准的现状

一、行政机关审查行政行为的现状

[①] 中国裁判文书网：http://wenshu.court.gov.cn/，2022 年 9 月 30 日访问。

中国知网　https://www.cnki.net

行政权力源于国家对社会生活中行政事务的管理和控制，行政机关行使行政权力往往具有主观性、直接性、连续性和高效性的特点。但是，本文所探讨的行政行为“明显违法”的审查主体是司法机关，所以该部分讨论行政机关认定行政行为“明显违法”的实际状况是否欠妥？笔者认为答案是否定的。在审查行政机关作出的某一具体行政行为是否“明显违法”后，法院应认可行政机关某些合法的行政行为，进而裁定准予强制执行，或者否定“明显违法”的行政行为，进而裁定不准予强制执行。司法审查不能放任不恰当、不合法的行政决定，换句话说，法院需要在发现“明显违法”的情况下及时阻止不适当、不合法的行政决定进入执行程序。法院开展非诉行政执行的审查工作，实质是对行政执法工作的延伸。所以，即使行政行为是行政非诉执行案件的审查对象，也改变不了行政行为的作出主体是行政机关这一事实。因此，行政非诉执行案件的审查，其实就是对行政机关的监督。司法审查的结果将决定行政机关行政行为的效力，所以司法机关的决定应当为行政机关所认同并接受。当我们从认同度和接受度的层面讨论某种行政决定是否“明显违法”时，研究行政机关把握“明显”标准的实际状况，就显得无可置疑并愈发重要。

行政机关审查行政行为的情形只出现在行政复议的过程中，内容可以参见《行政复议法》第 28 条第一款的第三、四项规定，该条采用的是列举方式。行政机关审查行政行为的程序及标准，可以作为确定“明显”内涵的经验借鉴。相比于司法机关审查行政行为是否“明显违法”，行政复议的审查中没有“明显”的限制。《行政复议法》中对几种情形的列举，看着似乎在一定程度上限制了审查的范围，但实际上涵盖了“明显违法”和“一般违法”，合法性审查的适用领域极其广泛。行政非诉执行也完全可以制订如此统一的、具体的、可操作的审查标准，一改笼统地从事实证据和法律依据的大类规定审查标准的风格，将“明显违法”的情形进行具体列举，使法院的裁判结果有理有据，避免同样的案情却出现不同的结果。

二、检察机关认定“明显”标准的实际状况

根据《行政强制法》，人民法院需要分两个阶段对行政机关申请的强制执行进行审查。第一阶段是书面审查申请材料。案件只有在法院裁定受理申请后才能进入审查程序，进而才开展行政行为是否符合“明显违法”标准的审查。换句话说，就是指检察机关对于行政机关和司法机关适用“明显”标准的监督，只能在司法审查程序开展后才能进行。如果案件尚未进入“明显违法”的审查阶段，那么检察机关的监督自然无法实现阶段性的转换，也就是监督法院对行政行为的实质审查。检察机关认定“明显违法”的情形，主要是通过法院审查行政决定是否“明显违法”的过程进行的，所以检察机关的监督重点在于法院的审查行为和行政机关的行政决定本身。当然，在整个监督过程中，检察机关行使监督权的行为本身也应是合理、正当、合法的。这一切的前提，必然是需要存在一个具有明确指导意义的标准。所以换句话说，检察机关认定行政决定是否符合“三个明显”标准的审查过程，就是检察机关依

中国知网 https://www.cnki.net

法对“明显违法”审查行为的公正性、行政决定本身的合法性予以监督的过程。[①]检察机关对司法审查进行监督的对象，包括司法机关的审查行为和作为司法审查对象的行政行为。本文探讨的是后者，即检察机关对行政非诉执行中被审查的行政决定是否“明显违法”进行监督，所以同样要以“三个明显”作为标准。并且，对于非诉执行审查的监督，不应只将范围局限于形式违法的情形。在此过程中，对于那些实质不合理的“明显违法”情形，也应当加以严格监督。[②]

然而，现行的“三个明显”审查标准的不确定性，给法院预留了自由裁量的空间，从而导致类案不同处理的结果。如“对于办案超期问题，有的法院认为属于明显违法，裁定不予执行；而有的法院则认为属于程序轻微违法，未对相对人权益产生实质影响，便裁定予以执行”。[③]这样错综复杂的情况，使得检察机关对于行政非诉执行审查的监督之路，也变得沟沟坎坎。行政执法权是所有行政权力中，对公民的权利影响最重大、最直接的。所以，检察机关对行政权的监督重点在于监督行政执行权，在这方面进行监督的必要性也就最突出。检察机关监督行政行为的违法性学界和实务界都具有较为一致的观点，按照违法情形来细分则包括证据错误、适法错误、程序违反、职权滥用以及显失公正等。[④]但是何为“明显违法”，在检察机关进行监督的过程中，同样属于模糊地带。因此，“明显”审查标准作为参照性、基础性的标准，在未得到进一步细化的情况下，对检察机关的监督也造成一定的不利影响。

第三节　“明显”认定标准的现存问题

司法审查具有约束和制衡的功能特性，而行政非诉执行制度的出现，就是约束与制衡功能的必然结果。只有将违法行政行为隔断在执行程序之外，才能充分体现出审查的真正意义。[⑤]虽然认定“明显”的审查标准宽松，但是并不表示该标准允许漏洞和其他违法行为的猖獗。本节将基于对司法机关与行政机关的适用现状进行分析，对行政决定不予执行中，“明显违法”标准蕴含的问题以及影响进行如下归纳。

一、标准模糊导致裁量结果差异

尽管法律以及司法解释对审查行政行为的“明显”标准进行了规范，但是法院适用该标准仍然有着诸多困境与乱象。这不仅仅是外部因素影响的结果，条文本身规定的可操作性和实用性同样影响着实践适用。从条文规定的“明显”二字本身思考可以发现，将其作为一个不确定的法律概念使用，意味着监管力度的降低和行政机关裁量空间的变大。甚者，强化了

[①] 参见江国华，王磊：《行政违法行为的检察监督》，载《财经法学》2022 年第 2 期。
[②] 参见莫良元，刘紫荆：《论行政非诉执行的检察监督及其机制优化》，载《江苏警官学院学报》2022 年第 37 期第 3 卷。
[③] 甘肃省人民检察院课题组：《行政非诉执行检察监督研究》，载《行政与法》2020 年第 5 期。
[④] 参见江国华，王磊：《行政违法行为的检察监督》，载《财经法学》2022 年第 2 期。
[⑤] 参见熊葱，易夕寒：《行政非诉执行对策研究——以司法强制搬迁为切入点》，载《东南大学学报（哲学社会科学版）》2013 年第 15 期。

中国知网　https://www.cnki.net

概念本身的模糊性。这种模糊性，就是一场条文本身的克制作用与司法裁判能动作用之间的博弈。严重的情况下，还将直接导致条文理解的差异与裁量空间的过大。“任何脱离规则本身的适用，都可能是一种恣意行为。”[①]法律概念的不确定性为法律适用提供的弹性空间，是法官裁量的前提，但也是法官裁量权放大的原因。

裁量的前提是法律没有明确规定具体的措施，而只是给出一个选择的范围。在这个范围内，一切选项都是合法且正确的。换句话说，如果选择范围内的选项中只有一个正确项，其他都为错误项，那么就没有可选择的余地，也就不存在裁量的可能性。“明显违法”的标准并没有明确地指向某些行为是错误的、某些行为是正确的，因而这种抽象概念对于法官来说，就相当于面临着巨大范围的选择——不仅难以确定哪些选项是正确的，哪些选项是错误的，甚至正确与错误的范围和数量都是不确定的。那么，不同的法官从不同的立场和看法出发，就会在适用标准时产生不同的解释和判断。这就是不确定状态下裁量结果差异的本质。审查标准的过于模糊和宽松，会给审查人员带来极大的发挥余地。另外，地区间裁定执行率差异也相对较大，这也体现了各地法院对“明显违法”把握的不一，更反映出法官在“三个明显”认定标准上具有较大的认知偏差和理解出入。[②]同时，这也容易使得部分审查主体在审查过程中，出现随意、不严谨的消极态度，甚者会诱发偏袒、包庇等不公正的行为。从更现实的角度来看，由于受到结案率等考核指标的影响，部分地区的法院可能平时就采取较其他地方更为严格的审查标准。而到了年底，囿于指标、人力、物力等铺天盖地席卷而来的压力，难免导致力不从心。从而部分法官将会退而求其次，通过降低审查标准及审查强度的方式以求快速结案，[③]这就导致了最终裁量结果的巨大差异。

二、标准单一无法保证行政效率

司法程序天生存在繁琐和费时的特征，所以实践中，需要通过缩短审查的时间来维护司法的权威性。也正是因此，才有了保证行政效率的行政非诉程序的诞生。[④]并且，行政非诉执行案件本身具有不同于普通诉讼案件的特点，它具有一定的特殊性和专业性。实务中，法院需要针对不同的情况采取不一样的审查。例如，不同的案件涉及的行政主体不同、案涉金额不同、案涉事项不同，所以如果所有行政非诉执行案件都适用同一审查标准的“一刀切”模式，必然是过于粗狂了。具体来看，在单一的“明显”违法标准的指导下，法院如果以较为严格的标准为依据进行严格地审查，一定程度上，必然会降低行政非诉案件的审查效率，进一步则是妨碍行政效率的目标实现。反过来看，如果法院只是表面性地简单适用“明显”标准进行审查，虽然可以在节约司法成本的同时也实现行政效率、保证了行政的高效，但与此同时被牺牲的或者说是被替换的，就是作为被执行一方的权益，甚者申请执行方的权益也

[①] 杨铜铜：《论不确定法律概念的体系解释——以“北雁云依案”为素材》，载《法学》2018 年第 6 期。
[②] 参见陈嘉雯：《非诉行政执法审查标准探析》，2018 年华东政法大学硕士学位论文，第 11 页。
[③] 参见刘李一：《非诉行政执行审查标准研究》，2018 年华中师范大学硕士学位论文，第 25 页。
[④] 参见莫于川、林鸿潮：《中华人民共和国行政强制法释义》，中国法制出版社 2011 年版，第 280 页。

中国知网 https://www.cnki.net

不会被很好地维护。换句话说，行政活动所追求的行政效率，只在现实中实现了速度的提升，而未获得效益的回馈，即“明显”审查标准无法实现速度与效益的平衡。这无异于隔靴搔痒，解决不了根本性矛盾。然而，如果行政非诉执行制度不以行政效率为主要追求，那么其与行政诉讼活动就没有区别。

这些年来，我国的行政非诉执行案件总量呈现持续增长的态势（详情见表 2、表 3）。据笔者了解到，直到 2021 年全国法院受理行政非诉执行案件已经超过 110 万件，超过同期行政诉讼一审案件近 4 万件，[①]这也反映出人民法院的执行工作面临的压力可谓泰山压顶，任重而道远。类型日渐复杂的案件继续明确的指引，放任含混笼统的标准而立法主体无动于衷的话，显然违背法治内涵。用单一且模糊的审查标准去解决不同类型的行政非诉执行案件，显然是“治标不治本”“劳而无功”的处理方式，甚者会影响行政管理效率、妨碍司法资源的优化配置。

表 2：案件量对比图（数据来源于中国裁判文书网）

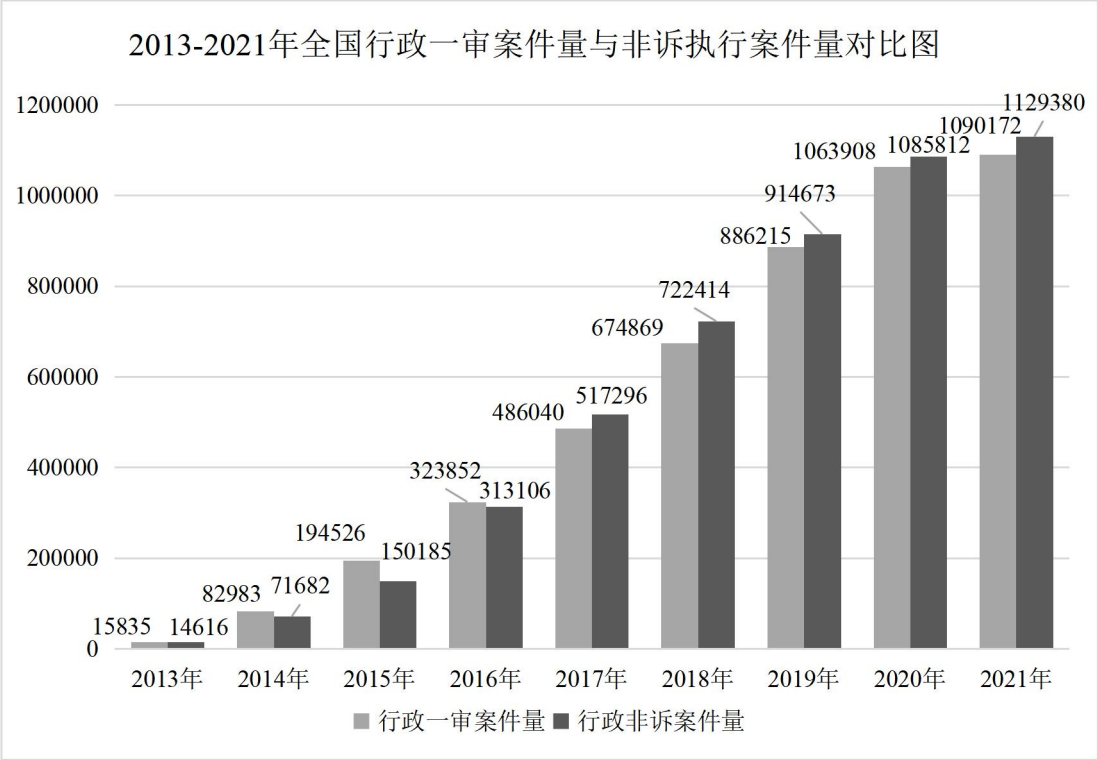


表 3：2013-2021 年全国行政一审案件与非诉强制执行案件量逐年累计图

年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
一审案	15835	82983	194526	323852	486040	674869	886215	1063908	1090172
非诉案	14616	71682	150185	313106	517296	722414	914673	1085812	1129380

三、“明显”标准的适用范围不全面

[①] 中国裁判文书网：http://wenshu.court.gov.cn/，2022 年 10 月 2 日访问。

中国知网 https://www.cnki.net

“三个明显”标准的具体适用标准，属于不加区分的统一判定标准。即在审查不同行政非诉执行案件时并不进行区分，而是统一以“明显违法”标准对不同案件进行审查。法律中即使已经作出规定，但这种抽象性表达明显无法解决个案中一些特殊性或差异性的问题。所以，要想使得审查标准与审判实际相互对接与适应，必须对抽象性的“三个明显”进行创新和探索。“明显”作为程度副词本身就有较强的主观性，这就使“明显违法”更加难以考量。并且，“明显”标准的重点从条文本身来看，聚焦“缺乏”二字，对于依据充分或者事实充分但仍然明显违法的情况并未提及，或者说统一到“其他明显违法并损害被执行人合法权益的”这项标准中。这样就更体现了“其他”条款的兜底性以及解释的恣意性，使其弹性更大。

举例来看，首先，《行政强制法》第 58 条第 1 款虽然把《若干问题的解释》第 95 条的“明显缺乏法律依据的”改为“明显缺乏法律、法规依据的”，但对行政机关大量依据规章和其他行政规范性文件作出的行政行为如何处理，依然没有作出明确规定。其次，尽管行政非诉执行制度的审查基础是合法性内容，文本规定的也是违法性行为，但实际中对涉案行政决定进行判定时不存在完全剥离合理性考量的情况。[①]也就是说，即使某个行政决定形式上合法，但内容依旧存在严重不合理的问题，强制执行将会引发社会风险时，就应当裁定不准予强制执行。然而，从“明显”标准的字面分析，考虑到兜底条款的表述为“其他明显违法”，似乎限定本条审查标准的范围仅仅在于“合法性”，那么“合理性”是否包含在内也有待落实。文本规定终归要运用至实操案例中的，这样才能进一步与实务操作进行更好地衔接。

四、行政相对人权益得不到充分保障

从相关调研结果可以发现，非诉执行后不满的行政相对人不在少数。也就是说，“明显违法”的审查结果目前仍然无法实现令相对人满意的结果。实践中，存在着大批量因不满裁定结果申请国赔的情况。抛开申请人的申请是否合理以及法院是否应该支持的问题，我们更要探寻的是该现象出现的根本原因。目前来看，因不满而申请赔偿的情况不减，则充分说明了非诉行政执行产生的社会效益尚未达到令人满意的程度。行政非诉执行案件涉及到的利益关乎公民的人身与财产，所以任何细节性的漏洞都可能牵一发而动全身，造成更严重的后果。因此对此类案件的审查不可忽视和轻视，要更加重视“明显”标准的适用和完善。具体原因有三：

第一，权力结构的不对称性是行政非诉案件最明显的特征。最高院指出，在行政非诉执行制度中，行政相对人只能通过申诉的途径维护自身权益。正是在这种不对称的权力结构中，行政相对人的地位则相对普通诉讼中的处境更为被动与弱势。[②]救济规则停留在宏观层面，而“明显”审查标准仍然含糊不清，具体的实施细则依旧匮乏。这样一来，在相对人本来就

[①] 参见危辉星，谭星光：《非诉执行适度审查标准的再确立——从<关于办理申请人民法院强制执行国有土地上房屋征收补偿决定案件若干问题的规定>第 6 条谈起》，载《人民司法》2015 年第 4 期。
[②] 参见常锋：《抓重点补短板推动行政检察创新发展——专访最高人民检察院第七检察厅厅长张相军》，载《人民检察》2020 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

相对弱势的情况下，位于主导地位的司法机关却获得了更为广泛的自由裁量余地，这就使得本来救济权就很有限的相对人处于更加无措的境地。

第二，执行行为侵害相对人合法权益的可能性更大。相比于其他过程性的行政行为，行政非诉执行的强制执行行为侵害相对人合法权益的可能性更大，并且一旦发生侵害其导致的结果也更加严重。但实践中仅通过三个“明显”规定了不予执行的情况，同时还未提供其他可以作为参考或依据的法律标准，那么必然导致法院对“明显”程度的把握出现偏差。具体来说，“一般违法”的情况难以把控，而“严重违法”的情况相比之下更易确定。但作为程度副词，由于它们本身都存在着不确定性，所以很容易造成裁定失误或裁定偏差，对相对人权益造成的伤害也就更加不可控。正如学者所言，应当对涉及相对人财产和人身权益的行政决定予以更为严格的审查。[①]此见解辞微旨远，因为如果放任标准的模糊性和不确定性肆意发酵，忽视“更为严格”的要求，那么必将导致保障行政相对人的权益变得愈发力不能及。

第三，行政非诉执行制度中相对人的意愿是否真实无法保证。具体来说，也就是相对人放弃法定救济权利的行为，不一定是在其真实且自愿的情况下作出的。一般情况下，法院对于行政决定的原则性审查，并不纠缠行政行为本身的小节问题。换句话理解，就是指一般的违法性问题并不会阻碍法院准予强制执行行政决定。这可以理解为是“相对人不起诉或放弃、丧失诉权的一种代价”，[②]即快速的裁决避免拖沓，对相对人来说也是有益的。然而，正如上文所述的实际调研情况一样，没有详细具体的审查规则出现时，法官会在并未深入了解具体案情的情形下作出速战速决的裁定，那么就很有可能不是相对人应得的裁定结果。这就需要通过“明显”标准的进一步细化明确内容，从而指引法官的审查方向，为相对人权益提供保护。所以当下宏观的“明显违法”审查标准，是无法满足当下相对人权益保障的需求的。

[①] 参见王华伟，刘一玮：《非诉行政案件裁执分离模式再思考》，载《行政法学研究》2017 年第 3 期。
[②] 皮宗泰：《对人民法院非诉行政执行的思考》，载《现代法学》1996 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 “明显”认定标准的理论分析

法律制度与法律理论是相依相存的关系，没有一项制度的长久发展和根基夯实不以理论为基础。行政非诉执行是以应对现实问题为导向的非诉制度，所以行政非诉执行的审查也必须是以实际情况为基础和导向的过程。作为本文的研究重心，“三个明显”认定标准同样构成非诉行政执行其他层面的理论建构，或者说是制度选择的必要参照和衡量标准。下面，笔者将从“明显”认定标准的性质、构成要件以及适用条件三个方面进行详细分析。

第一节 “明显”的性质：不确定法律概念

“基于立法的不周延性与语言的开放性结构，法律概念具有确定性和不确定性两种面向。”[①]这种确定性是成文法稳定性的要求，也是立法语言的本质，但法律本身的意义需要体现在案件的适用上。确定性的法律概念有时不能满足社会动态的需要，而不确定的法律概念为法律的适用提供了充足的弹性空间，以确保法律在不同语境中的普适性。法律本身是精准与明确的，但也不能排除其有不严谨和模糊的可能。虽然这一问题的存在对法律的实施与执行构成不小的阻碍和威胁，但是不可否认其存在具有加强法律普遍性、扩大法律实施范围的重要意义。总而言之，不确定法律概念的存在是有合理性的，只要适当使用并及时调整，就可以推动不确定法律概念逐渐确定，进而也就可以避免不确定的尺度被无限放大。[②]

一、不确定法律概念具体化的价值

在实践中，确定性的法律概念会清晰且明确地告知某一概念的具体内涵、原则、范围、标准等，不会出现适用时存在理解出入的情况。而不确定性的法律概念相对而言是不确定性和含糊不清的，适用者面对不确定法律概念的过程中，会因主观差异导致适用结果的大相径庭。可见，两个概念的区别就在于，确定性概念的指引是坚定不移的，不确定性概念更多的是举棋不定与踌躇犹豫的模糊感。然而不可否认的是，不确定性法律概念本身具有能够平衡和协调法律普遍性和一般性需求的非凡意义，它是推动法律能力延伸和拓展的大本大宗。正如本文所探讨的“明显”标准一般，行政法中存在不确定的法律概念是不可避免的现象，所以面对这种不能消除的现象，应基于发展的需求进行确定，这样一系列现实问题才能批郤导窾、迎刃而解。

不确定法律概念具体化的价值在于，它有利于审查行政行为。行政部门的实际表现不仅影响到相关公共政策的实施和执行，在一定程度上也会影响到党和政府的形象。因此，我们有必要通过立法加强监管。具体化不确定法律概念可以强化对行政机关行为的制约作用，也

[①] 尹建国：《行政法中的不确定法律概念研究》，中国社会科学出版社 2012 年版，第 2 页。
[②] 参见郑智航：《行政法上不确定性法律概念具体化的司法审查》，载《政治与法律》2018 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

可以便利司法机关对行政行为的审查工作，在一定程度上限制和促进对行政行为的司法审查，有利于审查工作的展开。如果对行政行为的“明显违法”没有一个明确的定义和界分，就很难判定有关行为的性质，长久下去就会影响各部门审查公正地开展。只有保证审查行政行为的过程是科学合理的，才能保证行政法的发展更好地发挥实际价值，展现社会效益。在行政法学领域，尤其在行政非诉执行制度中，三个“明显”标准的具体化鲜被学者研究，所以我们急需根据实施现状与现实需求加强相关方面工作的投入，具体化处理势在必行。

二、行政法上不确定法律概念具体化原则

在行政法中，不确定法律概念的具体化过程应遵循相应的原则，这样才能确保行政法中不确定法律概念的具体化是科学合理的。对不确定法律概念产生的裁量和酌定空间予以承认，并不代表着对司法强度降低的容忍和放任，与此同时面临的挑战需要及时应对。将不确定性法律概念进行具体化，不仅能为审查主体的审查工作拨开迷雾，行政主体的行政决定也能有明晰的指引和界定。从细节性概念进行剖析和研究，解决潜藏隐患，提供明确指引，也将助力行政决定不予执行的“明显违法”审查体系的完美构建。[①]结合我国国情以及实务特色，可以作为“明显违法”具体化的指导原则的大致有以下三个：

第一，针对性。不同领域和部门的概念天然地带有各领域的特色，行政法领域的不确定性法律概念同样如此。它们不同于其他部门的法律概念，所以在具体化的过程中需要坚持针对性和个性化原则。以“明显”审查标准为例，对其进行具体化的过程中，立法和行政之间的关系会变得很密切，并涉及到司法等工作。对“明显违法”的审查不仅仅是司法机关一个主体的任务，全程将涉及司法机关、行政机关、检察机关等主体，是多个主体紧密结合、相互配合的运作过程。因此在这一过程中，必须综合考虑相关影响和需求，体现精准性、针对性。第二，目的性。行政法的出台本身带有特定的目标和任务，跟其他部门法一样都有特定的适用对象。行政法集规范与管理功能于一身，旨在为行政决定、行政行为提供依据和指导。“明显”标准的审查重点是行政行为，对其进行概念具化自然也要受到行政法目的的制约，所以必然要考虑到上述行政目的的实现。第三，统筹性。统筹性原则要求具化时坚持统筹推进、贯穿审视、全局推动。也就是在具体化相关概念的同时，不能将视野和思维仅仅局限于这个概念本身。换言之，具化过程需要考虑到其他概念与它之间的联系与影响，概念与概念之间的矛盾与结合也是考虑的重点。如果存在矛盾应及时调整，以避免影响行政法的实施。

在后续研究中，开展“明显”审查标准具体化工作时，应严格遵循上述原则，以加强行政法中不确定法律概念具体化成果的合理性。

三、行政法上不确定法律概念具体化的方法与运用

[①] 参见[德]卡尔-埃博哈特·海因：《不确定法律概念和判断余地——一个教义学问题的法理思考》，曾韬译，载《财经法学》2017 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

经过总结，在对行政法上不确定法律概念具体化过程中，相关的方法主要包括原则补充法、定量消除法、专家意见填补法等方法。“明显”作为不确定法律概念，其具体化的过程应当如何综合运用不同的方法，才是研究的重要切口。

（一）不确定法律概念的具体化方法

笔者经过相关资料的收集，总结出目前学界对于不确定法律概念的具体化，主要适用的三种方法。具体包括如下：第一，定量消除法。该方法要求技术标准的连贯性以及证据性，体现着极高的专业性和科学性。它从实际中不确定法律概念具体化过程中的需求出发，以立法目的、基本原则、实践的现状和效果等为基础，通过量化的方式建立行政裁量的基准，最终实现不确定法律概念的可观察化。第二，价值补充法。这是学界最多学者认可并且适用的方法。该方法以法律和事实为基础，将涉及的法律原则与不确定概念相联系，实现评价意义与客观条件的结合，最终促成法律概念的客观化。其实质就是将个案事实涉及的问题具体化、清晰化。[①]第三，专家意见填补法。该法是指在具体化不确定法律概念的过程中，合理选择专家进行咨询并理性运用专家意见，通过专家的专业性和科学性来强化概念具化的合理性。

上述三种方法是不确定法律概念具化过程中的常用方式。实务中，只想通过某一种方式实现“明显违法”标准的具象化，不太现实。实际操作中，应当将各种方法统筹起来贯穿审视、合理搭配，这样不仅可以增强相关法律概念的权威性、专业性和民主性，在很大程度上还可以指明行政方向。

（二）具化“明显”认定标准的方法运用

行政法中不确定法律概念的具体化周规折矩、尺步绳趋，它必须体现动态思维，并根据实际需要当世取舍。据了解，在行政法中为了强化实践效果，不确定法律概念的具体化可以采取多种方法联合使用的模式，避免单一方法、单一使用导致具体化效果不佳的问题。结合到本文所研究的问题，笔者认为，“明显”认定标准不同于“公共利益”、“酒驾”、“醉酒”等概念，它是较这些名词性不确定概念更为抽象的存在，因此有必要综合运用各种方法。例如，价值补充的过程具有主观能动性，如果在解释“明显违法”的过程中仅适用这种具体化方式，那么结果将会趋向解释主体的主观判断，过度与任意解释的风险只会不减反增。再者，简单的文义解释又难以明晰“明显违法”作为不确定法律概念的具体含义。因此，我们可以从“三个明显”的文义出发进行解释，同时运用价值补充法结合个案的具体事实，将模糊的文义释义具体化、充盈化。还可以参照其他法律规范，最后通过体系解释的方法探索“三个明显”概念的规范意义。尽管最终对“明显”这一法律概念难以获得一个确定无疑的答案，但对其进行解释时还是应当尽量参照法秩序体系、考察规范的目的，注意结合案件语境进行解释，以达到合理性的效果。

不确定法律概念之所以“不确定”，就是因为其存在多种不同的意义，这种情况下可以通过结合与之有关的法律条文、政策文件、立法初衷等进行全面系统地理解，进而可以在多

[①] 参见郑智航：《行政法上不确定性法律概念具体化的司法审查》，载《政治与法律》2018 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

种解释的基础上，选择与该条文的意义或价值最符合、最一致的内容，或者选出最有助于该法律概念发展和完善的理解。[①]即使没有相关法律法规可供参考，司法审查主体对于“明显违法”的任意解释也是不被允许的。同时，立法者要对不同方法的使用方式和使用规则了如指掌，审查主体适用“明显”标准的全过程中也应受到严格地管理和监督，不论是自我控制还是外部监督都不能缺位。在最终结果或解决方法产生之后并不代表程序的结束，立法主体和司法主体还要注意对应用结果的及时关注和动态评估，行政主体也需要对裁定结果保持及时的反思和学习。所有的工作都不是一劳永逸的，需要做好后续的跟进和改善工作。

第二节　“明显”认定标准的构成要件

行政行为是否被裁定不予执行的认定实质是一种逻辑推理，这里的推理结果指向的是行政行为的明显违法性。判断和认识一个具体行政行为是否明显违法，取决于对“明显”标准的要件如何理解。因此，需要将“三个明显”标准从理论层面进行剖析。

一、何为“事实根据”

在行政管理活动中，行政机关必须以事实为前提，进而确定和变更行政相对人的权利义务关系、限制行政相对人行使权利。认定基本事实是作出行政决定的重要前提。法院对行政行为进行“明显违法”的审查和判断时，应当首先评价行政机关认定事实的具体情况。在“明显缺乏事实根据”的情形中，“事实”是指基本事实和主要事实，而不是“次要事实”或者“全部事实”。[②]

（一）法律事实与客观事实

事实分为法律事实与客观事实两种。所谓的客观事实，就是指具有客观性和真实性的案件事实，是在案件实际发生过程中“原汁原味”存在的信息和要素。而法律事实则是从法律和实质层面进行剖析得出的信息，具体来说就是通过审判程序认定的案件事实，并非产生于案件本身，而是由法定程序“复原”和“重现”的事实。[③]从二者关系来看，客观事实更加纯粹与真实，而法律事实更多的是赋予其法律意义。客观事实以客观的行为和事件为前提，不附加任何价值性的评价，而法律事实则是基于法定的司法程序产生的，更加具有法律层面的说服力和权威性。[④]法律事实本身并非单一概念，认识法律事实的过程是从认识规则到事实落实的过程，因此法律事实是经过正当程序、被合法证据所证明、由合法证据搭建起来的案件事实。虽然没有办法达到理想状态中与客观事实相吻合的状态，但是法律事实是在实现

[①] 参见[美]沃缪勒：《不确定状态下的裁判：法律解释的制度理论》，梁迎修、孟庆友译，北京大学出版社 2011 年版，第 49 页。
[②] 参见胡建淼：《行政强制法论——基于<中华人民共和国行政强制法>》，法律出版社 2014 年版，第 534 页。
[③] 参见孔祥俊：《论法律事实与客观事实》，载《政法论坛》2002 年第 5 期。
[④] 参见莫纪宏：《法律事实理论视角下的实质性宪法解释》，载《法学研究》2021 年第 43 期第 6 卷。

中国知网　https://www.cnki.net

程序正义的基础上最接近客观事实的一种事实状态。

事实认定是判断的基础，也是裁判的依据。由于通过证据对事实的认知是有限的，所以法律事实并不完全等同于客观事实，二者虽然并非判若霄壤但也存在着一定的偏差。尤其是对于何种情况下属于“明显缺乏事实根据”的标准不明确，导致实践中对类似事实的认定结果不同。但可以明确的是，非诉审查时客观事实已经经过，法院只能根据行政机关提供的证据认定法律事实，并根据法律事实对行政决定是否“明显违法”作出判断。

（二）主要事实与次要事实

行政行为的作出必须有事实依据，包括主要事实依据和次要事实依据。日本学者高桥宏志将主要事实解释为直接事实，即行政行为作出、变更或消灭等法律效果发生时直接且必要的基本事实，这是在作出行政行为时必须予以解释说明的事实。主要事实依据足以影响行政行为的性质。而次要事实具有辅助性作用。由于考虑到行政效率，尽管作出行政行为时次要事实依据的出具非必要，但这并不代表次要事实的无关紧要的。只有通过次要事实依据，才能最大程度上证明主要事实的客观性与真实性，加强行政行为之间的联系性。[①]次要事实无法理清案件双方的法律关系。对于非诉行政执行案件而言，事实应是对非诉行政执行案件具有行政法意义的事实。也就是说，行政非诉执行案件中审查行政决定是否“明显违法”，确定行政双方法律关系、行政行为性质以及影响裁定效果等内容，所依据的事实为主要事实。那么在对主要事实进行评价时，何种情况下为“明显缺乏事实根据”，应从主要事实的“明显缺乏”上进行分析。

二、何为“法律、法规依据”

行政行为要以事实为依据，以法律为准绳。无论是何种行政行为，原则上都需要有法律依据，这是依法行政的内在要求。这里所说的法律依据是个广义的概念，泛指所有具有法律效力的法律性文件。但是并非所有的法律法规都可以作为行政行为的依据。行政行为作出的依据主要由行政法、行政诉讼法、经济法以及社会法组成，以法律、法规和规章的形式出现。然而实践中，行政主体作出行政行为的直接依据往往是各部门根据法律、法规制定的规范性文件。所以实践中主要有异议的是，规范性文件是否包括在此项标准之内。

行政主体作出行政决定所依据的规范性文件或内部文件，涉及到整个行政系统的细节性问题，包括工作部署、部门职责、工作进度、责任安排等内容。行政主体适用这些规范性文件更能连接各项具体行政行为，也能使得各部门的行政决定之间做好配合。但是也正因为规范性文件的内部性，使得它们只能为具体行政行为的来龙去脉提供论证说明，在效力等级方面，是无法成为行政非诉执行的法律法规依据的。[②]并且在实践中，大多规范性文件都是为了方便执行或弥补上位法空白而制定和出台的。它们所针对的情况各异，并且大都附带着更

[①] 参见郑春燕：《论行政行为补充说明理由》，载《行政法学研究》2004 年第 2 期。
[②] 参见郑春燕：《论行政行为补充说明理由》，载《行政法学研究》2004 年第 2 期。

中国知网 https://www.cnki.net

宽泛的法律解释和更广泛的裁量空间。如果将规范性文件包括进“法律、法规依据”的范围内，就会导致法院将“审查行政行为是否明显违法”的重心转移至“审查不同规范性文件文件是否违法”上，这与制度设计的初衷和目的就完全不同了。[①]这样一来，案件的审理从原先对行政行为的审查演变成同时审查行政行为和规范性文件。从审查效率等方面考虑，规范性文件自然不应当当括在此项标准内。笔者认为，“明显缺乏法律、法规依据”针对的是行政行为未适用法律、法规的情形，若仅仅根据规范性文件、政策、上级指示以及相关会议精神而作出行政行为，在其依据中不能找到与法律相关的依据，自然谈不上“适用法律”，应属于“明显缺乏法律、法规依据”的情形。所以，规范性文件并不包含在“法律、法规依据”的范围内。

三、何为“损害被执行人合法权益”

“其他明显违法”的情形显然是“口袋式”条款，但正如上文所述，“明显”作为不确定法律概念具有模糊性，难以限定其范围。在非诉行政执行的审查中对行政行为进行衡量，需要法官从专业性角度出发，发现行政机关的违法行为并认定其确实违法。要想理解此条规定，就需要我们对“损害被执行人合法权益”进行界定，并厘清“明显违法”与“损害被执行人的合法权益”之间的关系。

（一）“明显违法”是“损害被执行人合法权益”的前提

关于二者的关系，这里可以有两种理解：第一，前两个“明显”标准取决于“明显性”的程度，而第三个“明显”标准取决于“损害被执行人合法权益”。第二，这三个“明显”认定标准的重点分别取决于后缀词组，即“缺乏事实根据”“缺乏法律、法规依据”“损害被执行人合法权益”，同时还要达到“明显性” 程度。前后两种理解分别代表两者选择。第一种理解意味着，“明显违法”并非“损害被执行人合法权益”的必要条件，属于非必要的择一关系。第二种理解意味着，“明显违法”与“损害被执行人合法权益”属于必要的双重关系，即“明显违法”是“损害被执行人合法权益”的前提。

笔者认为，该条审查标准以“并”作为关联词连接的立法用意，就是强调除“明显违法”外，同时还要“损害被执行人的合法权益”。前后构成因果关系，即因为行政行为具有明显违法性，被执行人的合法权益才会受到侵害。但“明显”的范围难以界定，所以这类模糊性概念自然不能成为判断此标准的关键词。因此，审查的中心应该是是否构成权益损害。也就是说，在审查行政决定的过程中，只要发现违法的行政决定存在侵害相对人合法权益的情形，就应当裁定不予执行，及时止损。对于那些有违法情形却未造成权益损害的行政决定，同时也未出现事实基础或法律前提缺少或不足情况的，法院仍可以裁定准予这类行政决定进入执行程序。

（二）被执行人的合法权益受到实际损害

[①] 参见程程，闫尔宝：《规范性文件司法审查强度刍议》，载《湖南社会科学》2022 年第 2 期。

中国知网 https://www.cnki.net

“损害被执行人合法权益”应当指的是，明显违法的行政行为对被执行人的合法权利造成实际损害。在行政活动中，行政相对人不仅是行政活动的对象，也是行政程序的积极参与者，拥有相应的权利。行政相对人的权利分为两类：实体性权利和程序性权利。[①]我们可以假设行政行为没有对被执行人的权益造成实际损害时，此时除了行政行为程序违法外，没有任何实际损失，而对于相对人的程序权益可以通过行政行为的补正予以弥补。如果对于违法的行政行为一律裁定不予执行，那么对于行政效率的影响比较明显，同时还体现了对法定程序的忽视。对可以补正的程序违法行为，法院责令行政机关补正后裁定准予执行，既突出了对法定程序的重视，又及时实现了行政决定的内容。[②]对于不可以补正的行政行为，即行政行为对被执行人的权益造成实际侵害的，法院则裁定不予执行。

第三节 明晰“明显”认定标准的适用条件

除了讨论“明显”本身的性质以及“明显”审查标准的要件内容，基本原则、价值、学说理论等，作为制度设计的科学指导也应当在该部分进行讨论。具体包括权力制衡理论、实质审查理论、效率与公正价值，同时还将探讨比例原则作为审查的指导原则与“明显”认定标准之间的构成性关系。

一、以实质审查说为理论指导

对于行政机关申请人民法院强制执行的申请，人民法院作出裁决前的审查是何种意义上的审查以及审查的强度如何的争论是较为直面。对其进行程序性的形式审查、实质审查抑或适度审查的决定，直接影响到法院对行政决定审查工作的投入以及司法对行政干预的程度。形式审查是相对实质审查而言的，是审查支撑主张的材料是否齐全，至于材料内容的合法性不做审查；而实质审查，不仅要从形式上审查案件材料是否齐全，而且同时要审查这些材料是否合法。还有部分学者基于实质审查考虑到审查期限较短而法院资源有限，无法应对庞大数量的非诉行政执行案件，此类案件的构成上所涉管理领域广，不同案件类型审查难度差异明显，从而提出了适度实质审查可以普遍适用的意义与可能性。不过学界一般认为，行政机关的决定本身具有公定力、确定力、执行力和不可争力，人民法院不应对其进行实质审查。但是在实践中，法院担心行政机关的决定违法或不当影响司法执行力的公信力，所以一般要进行实质审查。对此，《行政强制法》给出的回答是，法院对申请进行书面审查，只有在三个“明显”违法的情形内可以实质审查。[③]《行政诉讼法若干问题解释》第 95 条以“明显”的方法限定行政非诉执行案件的审查，为《行政强制法》第 58 条所采纳。这就把明显性标准作了推进，即不限于“卷面错误”或文书上的明显，还包括综合全案可以认定的明显。这

[①] 参见刘平：《行政执法原理与技巧》，上海人民出版社 2018 年版，第 57 页。
[②] 参见向忠诚、邓辉辉：《非诉行政执行制度研究》，中国政法大学出版社 2016 年版，第 183 页。
[③] 参见刘平：《行政执法原理与技巧》，上海人民出版社 2018 年第 1 版，第 229 页。

中国知网 https://www.cnki.net

样，明显性标准也从形式审查，发展成为实质性审查。[①]

笔者认为，当下的实质法治要求实质审查，实质审查存在必然性。现实中，形式审查无法满足现代法治国家由重视“形式主义法治”日益向重视“实质主义法治”的转变。形式主义法治下，在法定期限内不履行行政法上的义务又不申请复议或提起诉讼的非诉行政执行的相对人，将无法得到权益的保障，有效但不合法的行政行为也将被执行。而实质法治要求法院在审查中进行实质审查，这就进一步体现了明确“明显”内涵的必要性。实质法治认为，仅从材料的完整性进行形式审查，并不能实现实质法治的要求。实质法治下的审查应当是基于多种法律渊源的论证过程，在寻求合法性的推理分析上，不仅需要确定的法律依据，还需要价值衡量与价值的取舍。同时，法律条文的效力不是绝对的，它本身的含义和合法性是可以争辩的，要尊重公民对法律的理解和判断。实质法治强调法官有义务保证个案的公正，形式审查对个体公正的忽略，无法实现实质法治对个案公正的要求。只有通过实质性的合法审查，才能确保个案实质公正。实质审查的审查方式要求进一步明确“明显”的认定标准。若在实践中仅仅流于形式而不对“明显”的适用进一步明确，那么只会使审查方式趋于形式审查而非实质审查。形式审查无法实现实质上的公正，对于行政相对人权益保障的空缺将极大地影响司法公正。因此以实质审查作为前提，确定“明显”标准是必然的逻辑结果。

二、以权力制衡理论为正当性指引

法治的核心是权力的控制，而行政法治是法治的重要内容，所以在行政法治的领域内，行政权力的控制也必然是重中之重。而制约和控制行政权力的重要手段，就是司法审查。[②]行政权与司法权的相互制衡，是贯穿行政非诉执行审查过程的动态性存在，二者在非诉行政执行制度中一直保持着交织且抑制的复杂关系。

（一）对行政权的制约

审查行政决定的过程中，司法机关的行为不仅仅是就行政决定本身的性质作出结论，同时也在动态处理一对矛盾，即对于行政决定是否有执行的必要与必须执行的行政决定是否有侵权的可能。不过归根结底，就是司法机关针对行政权的运用进行的彻底审查和思考。被诉行政行为是否可以予以强制执行，法院需要对行政行为是否“明显违法”进行审查，也就是将行政决定交给了司法权进行判断，这样就通过对行政权力的制约保证了正义的实现。行政行为一旦出现了“明显违法”的现象，那么司法机关就有权裁定不予强制执行。司法权力强制终止了有危害行政相对人权益的行政行为，明确“明显”的内涵有利于实现司法权对于行政权的制约。司法机关审查行政行为的内容，是符合国家权力运行的内核与初衷的，司法监督是制约行政权滥用的最优解，因此具有实质意义上的正当性。

从行政行为司法审查的角度来说，行政机关作出行政决定是对行政行者的“首次判断”，

[①] 参见叶必丰：《行政行为原理》，商务印书馆 2019 年第 1 版，第 353 页。
[②] 参见李清宇：《非诉执行行政案件司法审查标准研究》，2016 年苏州大学博士学位论文，第 35-36 页。

中国知网 https://www.cnki.net

司法机关审查行政决定是否“明显违法”则是“二次判断”。在“二次判断”中，司法审查可以赋予合法行政决定以可执行的名义和资格，促进行政行为的目标实现。但是在司法机关审查并作出裁决前，没有强制执行权的行政机关作出的行政决定，当然的不具有强制执行的法律效力。行政非诉执行制度的审查标准正是行政自主性与司法监督关系的良好说明。[①]明确“明显”审查标准，有利于实现司法权监督行政权从抽象到具体的转变。

（二）对司法权的制约

行政非诉执行制度的审查，其实质就是司法机关制约行政行为，即司法机关有权审查并决定行政机关作出的行政裁决或具体行政行为是否可以被强制执行。这在法理上似乎存在着疑问。[②]但如果我们从实质意义上来看待这一问题，就不难发现其合理性。不论是司法权还是行政权，实质上都是基于职能划分和权力制约而产生的国家治理社会的公权力。制度的建构无需并且不应囿于某种形式化的观念和思想。因此，不论是司法权亦或是行政权，只要能实现国家治理社会的根本目的，在理论上就不应当存在问题。更何况，出于运用司法权力制约与规范行政权力的需要，这种“僭越”也是必然存在的，但也要受到一定限制。

在司法实践中，法院审查行政决定不予执行案件时出现了两种倾向，一种是审查流于形式导致法院成为行政机关的“执行庭”，另一种是审查过于严苛导致许多案件被拒之门外。正是基于对司法审查不同限度产生的连锁反应的考量，立法中才会适用“明显”来强调法院的审查权力应当受到一定的制约和节制。审查机关既不能过分干预，也不能放任不管。随着时代的发展，新时代的行政法日新月异。其中涉及到的大量新问题以及技术性、政策性、专业性问题，都不是法院的一己之力就可以解决的。专业的事情需要专业的人做，在涉及专业知识的情况下，就需要发挥行政主体的专业知识与技能来解决。如果法院一味地硬着头皮上场、过分张扬，最终只会于事无补，甚者引火自焚。所以，只要不存在三大“明显”问题，具体行政行为一般都会通过审查并裁定予以执行。可以说，“明显”违法标准的设立只是一个开始，没有具体化的引导就会导致其在实务中的指引仍然有限。长此以往，类案不同判、行政行为存在瑕疵但仍进入执行阶段等现象就会屡见不鲜，司法机关要么因为独立裁量而导致权力膨胀，要么因为流于形式的“明显”审查而导致漏洞百出。加之在行政机关甚至地方领导的压力下，司法机关一般情况下会倾向于维护地方行政机关的权威和形象。因此，明确“明显”审查标准对司法权力的制衡存在一定的价值。

三、在效率与公正之间寻求平衡

“明显”审查标准关系着多种价值目标的实现。公正与效率就是最值得探讨的两个价值，因为二者都是以标准合理为根本主张，都反映了理性和适当的价值要求。不过公正与效率具有不同的价值倾向，公正在审查标准的确定上注重结果而非过程，而效率反之。公正价值要

[①] 参见杨伟东：《行政行为司法审查强度研究》，中国人民大学出版社 2003 年版，第 21 页。
[②] 参见翟新明：《论非诉行政执行制度的缺陷及其完善》，载《行政与法》2005 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

求制度的设置和标准的确定，要以保障处于弱势的相对人的权益为重点，致力于实现不同主题实践的利益平衡，并且严格地要求分毫无爽才是合乎法度的。而效率则是要求通过最少的资源投入实现行政目标。那么，法院在认定行政决定是否“明显违法”时的难度就在于，如何找到公平与效率的最佳结合点，从而使这两个具有潜在冲突可能性的价值趋近平衡。

显然，提高行政效率不能以牺牲裁判的公正性为代价。众所周知，“公平正义的实现为行政效率的提升提供了坚实的基础，实现公平正义永远都是行政诉讼的最终目标。”[①]在这一点上这对行政非诉执行“明显”审查标准的影响至关重要。解决非诉行政行为审查活动中效率与公正之间的矛盾，关键就在于审查标准的具体化。同时满足公正与效率价值的最佳解决办法，就是确认最低限度的公正原则。正如盖尔霍恩教授提到的，司法审查的设定本就不是为了实现最适宜、最理想的行政效果，最初以及未来的意图都只是维持最低标准。[②]在最低限度的公正原则中，二者是基本一致的。它不同于法律文本的硬性规定，也不同于说一就是一的硬性规则，而是一种根据情况动态协调的灵活性标准。法院审查行政行为、裁定是否予以强制执行的标准是“明显”违法而非“一般”违法，一定程度上放宽了审查标准，实质就是在兼顾公正与效率的思想指导下作出的选择。若是行政行为一般违法就不予执行，那么这种要求下的审查标准就属于过于严格，施加给司法机关和行政机关的压力也是极大的。

公正与效率作为行政非诉执行审查标准的价值支撑，必然要求“明显”标准的制度设计体现最低限度的公正原则。在以行政决定为审查对象的非诉行政执行的审查过程中，不能简单地认为公正价值的地位高于效率价值。二者的正确关系，应当是在保证案件公正的同时，力求提高案件的诉讼效益。

四、比例原则与“明显”认定标准的构成性关系

如上文所述，一旦确定“权力制衡具有正当性”与“司法审查需要平衡效率与公正价值”这两点，就有理由讨论：为什么有必要结合比例原则去具化“明显”认定标准？原因有二：第一，比例原则是审查行政行为的“最优”工具。这一原因来源于“比例原则具有工具性”的说法，也就是说，比例原则相较于其他审查标准而言具备更好的指导效果。第二，行政行为的决定与行使本身就蕴含比例原则。此原因属于构成性的说法，表明了比例原则与行政行为之间存在着构成性关系。[③]

笔者认为，两个原因相比之下，工具性主张的证明力度显然较弱，而构成性主张更具有说服力。因为，构成性主张并不支持比例原则的首选性质是对于“明显”认定标准的工具效能，而是主张比例原则是唯一可以在性质上满足“明显”认定标准要求的原则，其他审查标准都是由比例原则派生出来。换言之，基于这种派生关系，比例原则的基本地位是决不会被

[①] 向忠诚，邓辉辉：《非诉行政执行制度研究》，中国政法大学出版社 2016 年版，第 181 页。
[②] 参见[美]欧内斯特·盖尔霍恩等：《行政法和行政程序法概要》，黄列译，中国社会科学出版社 1996 年版，第 45 页。
[③] 参见陈景辉：《比例原则的普遍化与基本权利的性质》，载《中国法学》2017 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

取代或动摇的。行政行为是否“明显违法”的审查标准本身，蕴含着比例原则的三个要求——必要性原则、合目的性原则和损害最小原则。并且这种蕴含关系是相互性的，即上述三个比例原则的子原则，本身也蕴涵着“明显”认定标准本身所具备的最佳性。比例原则本身就体现了“明显”的内涵，其与本文所探讨的法院裁定不予执行的“明显违法”标准存在内在的契合。由此可见，比例原则与“明显”认定标准之间存在的并不功能的匹配关系，而是概念上的蕴含关系。

那么，为什么比例原则与“明显”认定标准之间存在着相互蕴含的关系？因为“明显”认定标准的实现需要事实上的可能和法律上的可能。事实上的可能表现为必要性和合目的性的程度，法律上的可能表现为损害最小原则。必要性原则强调行政决定的不可或缺性，也就是说非此行政行为无法实现行政目标。从另一角度考虑，行政目标应先于行政行为确定，再由行政目标决定行政行为。所以法院对必要性的审查重点就在于，该行政决定是否为实现该行政目标所必需。合目的性原则要求强调行为的作用和意义，也就是说行政决定是否对行政目标的实现产生积极作用。如果答案是否定的，甚至适得其反地阻碍行政目标的实现，则应判定为“明显违法”。损害最小原则，顾名思义，表明行政决定的实践过程中会产生的必要损害必须是影响最小的损害。行政行为必须要符合比例原则才是合法合理的行政行为，因此确定“明显违法”内涵的同时，也必须以比例原则作为理论支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 “明显”认定标准的法规范分析

行政非诉执行制度的审查目的能否实现，很大程度上取决于审查标准构造的澄清，即“明显”的认定及三个“明显”之间的关系。“明显”的范围和边界一直呈现模糊的态势，因此关于其文本规定、规范问题、具体内容等问题都需要进行详细分析。

第一节 “明显”认定标准的文本规定

从制定主体来看，我国对行政非诉执行审查“明显”认定标准的文本规定，可以从两个层面：一是国家层面，即具有法律、法规和司法解释；二是地方层面，即地方实践中因地制宜出台的地方性文件。通过对国家层面和地方层面的现有规定的梳理，有利于进一步研究“明显”标准的规范问题，进而提出完善“明显”认定标准的相关对策。

一、国家规定

在我国还没有颁布《行政诉讼法》时，行政机关是依《民事诉讼法》的规定申请法院执行行政行为的。依照最高人民法院当时的有关规定，[①]要求法院“了解案情”或者“全面了解案情”。这实际上是指法院要对有关的事实进行审查。1989 年颁布的《行政诉讼法》中，第 66 条明确确立了我国的行政非诉执行制度。直到 2000 年的《若干解释》的出台，才对我国行政非诉执行案件的司法审查标准进行了规定。2012 年《行政强制法》在第 58 条延续了三个“明显”的笼统表述，并没有进一步作出具体解释，即什么样的情形足以达到“明显违法”的程度。2018 年的《行诉解释》在第 161 条内加入“实施主体不具有行政主体资格”的情形，属于对“三个明显”进行了补充。从国家层面的文本规定来看（参见表 4：“明显”审查标准的国家文本规定），“明显”违法的审查标准经历了从有到无并逐步扩充的过程，但是规定仍然保持着概括地、笼统地规定“三个明显”的形式上。虽然“明显”的模糊性和抽象性仍然存在，但理论界鲜有对“明显”标准的理论探讨。不过显而易见的是，“明显”标准的具体化路径相对复杂，值得深入研究。

表 4：“明显”审查标准的国家文本规定

名称	年份	有关“明显”的规定	性质
行政诉讼法	1989	第 66 条确立了行政非诉执行制度，未提及非诉执行案件的审查标准	法律
最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题	2000	第 95 条规定了行政非诉执行司法审查	司法

[①] 例如，1985 年 9 月 14 日最高人民法院《关于人民法院依法执行行政处罚决定应用何种法律文书的问题的批复》（法（经）复[1985]49 号）；最高人民法院、中国人民银行于 1989 年 1 月 11 日联合发布的《关于人民法院对行政机关申请强制执行需要银行协助执行的案件如何办理问题的联合通知》。

中国知网 https://www.cnki.net

的解释		“三个明显”的标准	解释
最高人民法院《关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券账户的若干规定》	2005	第 6 条第 2 款、第 3 款采用了“明显违法”标准	司法解释
最高人民法院《关于办理申请人民法院强制执行国有土地上房屋征收补偿决定若干问题的规定》	2012	第 6 条第 1 款至第 4 款都采用了“明显违法”标准	司法解释
行政强制法	2012	第 58 条基本肯定了“三个明显”审查标准的规定，2 条将“明显缺乏法律依据”改为“明显缺乏法律、法规依据”	法律
最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释	2018	第 161 条确定了“一个主体+三个明显”的审查标准	司法解释

二、地方实践

在宏观指导缺位的情况下，各地方也并非以坐以待毙之势应对实务。相反地，各个地方都纷纷基于各自的案件特色出台了适应地方特色的创新性文件。通过梳理湖南、广东、福建等八个地方制定的审查标准细则可以发现（见表 5：“明显”审查标准的地方文本规定），关于“明显”的审查标准解释和补充也是五花八门。江苏省高院、黑龙江省高院、广东省高院和长春市中院都增加了“明显违反法定程序”，温州市中院将“明显不合理”“重复处罚”“决定显失公平”纳入标准行列，还有地方又增加了“前置条件尚未实现”“没有依法送达的”“行标的为生效裁判的效力所羁束的”等审查标准。总而言之，司法实践中对“明显违法”的界定难度一直很大，各地的规定自行其是也说明了国家层面的司法解释有必要进一步厘清相关概念的范围和外延，逐步实现由市到省的统一，最终实现国家层面的司法统一。

表 5：“明显”审查标准的地方文本规定

法院	规范名称	文本规定
江苏省高级人民法院	《江苏省高级人民法院关于非诉行政执行案件听证审查若干问题的规定（试行）》（2004）	增加“明显违反法定程序”
重庆市高级人民法院	《重庆市高级人民法院关于非诉行政执行工作的若干意见》（2004）	增加“违反比例原则”与“对案外人合法权益造成重大损害”
黑龙江省高级	《黑龙江省高级人民法院关于审查和执行非诉行政	1.增加“定性明显错误”至“明显缺乏事实根据”；2.增加“超越职权或滥用职权”“违反法定程序”

中国知网 https://www.cnki.net

人民法院	执行案件的若干规定（试行）》（2012）	至“明显缺乏法律、法规依据”； 3.增加前置条件未实现、书面形式瑕疵等违法情形至“其他明显违法并损害被执行人合法权益的”
广东省高级人民法院	《广东省高级人民法院关于规范行政非诉案件受理和审查工作的指导意见》（2012）	增加“超越职权”“行政机关提供的证据不能证明事实”“违反法定程序”
湖南省高级人民法院	《湖南省高级人民法院关于审查和执行非诉行政执行案件的若干规定（试行）》（2012）	1.增加“定性明显错误”至“明显缺乏事实根据”； 2.增加“超越职权或滥用职权”“违反法定程序”至“明显缺乏法律、法规依据”； 3.增加前置条件未实现、书面形式瑕疵等违法情形至“其他明显违法并损害被执行人合法权益的”
温州市中级人民法院	《关于规范非诉行政执行案件司法审查工作的规定（试行）》（2013）	增加“明显违法或明显不合理”，并将“滥用职权”“重复处罚”“决定显失公平”加至其中
长春市中级人民法院、长春市政府	《关于推进和规范国土资源非诉行政执行案件“裁执分离”工作实施办法》（2017）	1.增加“行政机关提交的证据严重违反法定程序收集而导致无法采信”至“明显缺乏事实根据”； 2.增加“超越职权”至“明显缺乏法律、法规依据”； 3.增加“严重违反正当程序”
福建省高级人民法院	《福建省高级人民法院关于审查和执行非诉行政案件的指导意见》（2018）	增加“超越职权”“滥用职权或明显不当”“尚未生效”“执行内容不明确、不具体”“法律、法规、政策变化导致不宜执行”

三、小结：国家规定缺位，地方实践杂乱

从上述资料中可以总结出，很多地方自从《行政强制法》出台之后，都纷纷进行了适应本地区的行政非诉执行制度的改革和试点。然而各个地方因势利导、因地制宜，出台的自行性规定较多，区别自然也就较大。我们不得不承认的是，这样纷繁且具有自发性的立法尝试，在制度创新方面是大有裨益的。从国家的宏观层面来看，也为相关法律法规的出台和完善提供了宝贵的经验和动力。然而从微观层面来看，这也反映出了法律发展的滞后性和被动性。《行政强制法》的出台必然代表着一系列法律研究的开始。但令人意外的是，对于行政决定不予执行审查标准的非诉执行制度研究，在近十年都鲜有学者探索与讨论，这也就不免造成了现行规定篇幅较少、实践操作缺少引导的局面。地方创新的步伐快于国家规定的节奏，这在一定程度上也是在倒逼国家层面进行理论制度的创新。虽然地方实践的创新可圈可点，但是一味地放任地方实践如星火燎原之势发展，国家规定的威严和公信将置于何处？长久来看，

中国知网 https://www.cnki.net

如果没有国家统一规定的指引，地方创新的步伐也只会越走越小，逐渐迈不开前进的步伐。

第二节 “明显”认定标准的规范问题

囿于“宜粗不宜细”的立法技术，现今许多法条规范都具有模糊性。以“明显”认定标准为例，其本身具有的不确定性导致在理论问题和实践操作中存有争议和适用困境。

一、要素模糊：“明显”作为构成要素涵义模糊

“明显”定性决定着行政行为是否适用不予执行的裁定，是作出裁定的关键。对此，黄学贤教授指出，非诉行政执行中法院如何将“明显”这个抽象而又主观的概念具象化，需要进一步规范。[①]樊文悠强调，规定不明确、要素不明晰、认识不一致，这种非理想的审查实际确实给非诉案件中审查行政行为带来很大程度的消极影响，增加了前所未有的难度。[②]范跃认为，要素模糊、涵义不清，这对于实务操作的指导意义极为有限。换句话说，就是很难将抽象规定切实地转化成实际审查的具体规范。所以，对“三个明显”进行再解释显得尤为迫切。[③]但何为“明显”？行政诉讼法、行政强制法以及相关司法解释仅仅只是作出规定而并未定义。

“明显”的模糊性特征主要取决于其本身的属性。从语法角度来看，“明显”属于程度副词，它是对一个形容词或者副词在程度上加以限定或修饰的副词。至于词组本身确切的涵义，是由它们后面的词组决定的，程度副词只是说明它的程度。这里所研究的“明显”作为“违法”的程度修饰，必然是需要以“明显违法”的组合形式进行具象理解的。作为行政规定的法律概念采用较为模糊的概括性术语，不仅无法赋予法官明确的裁判指引，而且是一种策略性的模糊，这对社会整体的影响无疑是弊大于利的。对程度副词的理解，是一个能够同时促使研究者与使用者对现实对象的分析全面且深入的过程。即使研究后的理论未能达到实用的程度，对问题的研究也终是百利无一害的。

二、理论争议：学界对“明显”的解读不同

国内学术界对非诉行政执行的研究尚未形成体系，但是学者对非诉行政执行的审查标准达成了共识。他们指出，审查标准的重要问题在于规定的内容比较概括，未明确审查标准的具体内容，缺乏实践操作性，不能清晰指导法院的审查工作。

对于行政非诉执行司法审查中如何认定“明显”的标准，最早有“卷面无错误”标准。主张该标准的学者认为，行政非诉执行的审查，只需结合行政主体提交的书面材料即可判断

[①] 参见黄学贤：《非诉行政执行制度若干问题探讨》，载《行政法学研究》2014 年第 4 期。
[②] 参见樊文悠：《论非诉执行行政案件的审查标准》，载《铁道警察学院学报》2014 年第 24 期第 1 卷。
[③] 参见范跃：《行政非诉执行审查标准再解释》，载《法律适用》2020 年第 19 期。

中国知网 https://www.cnki.net

是否应当准予执行。[①]还有的学者主张适用普通诉讼制度中的严格审查方式，他们认为非诉执行仍然归属于诉讼制度，所以完全可以将诉讼审查的标准去叶存根般移植进非诉执行的审查制度中。[②]另外一部分学者从“无效理论”出发，主张要做到宽严相济的司法审查就应作无效性审查，从而拦截严重且明显的违法行政行为，放行轻微或一般的违法行政行为以及其他合法、合理的行政行为。李清宇认为，非诉执行行政案件应当构建“无效性”、“合法性”及“利益衡量”三位一体的体系化审查标准。以“无效性审查”为基础，在涉及公共利益的案件中增加对行政行为的合法性审查。为避免对合法但不合理的行政行为不分情形的一概予以强制执行，还需进行利益衡量。关于非诉审查的标准，以江必新为代表的学者还提出过“重大明显违法标准”。[③]温辉指出，“明显”的认定其实就是行政非诉执行适用“明显违法”的判断，正确适用“明显违法”标准的关键是准确把握违法是否达到“明显”程度。他进而提出建议，即“明显”的认定应参酌对《行政诉讼法》第 70 条和第 77 条“明显不当”的理解。[④]因此，我们可以以上述研究结果为基础，从“明显违法”的角度去探究“明显”审查标准。

纵使上述观点看似纷繁复杂、各抒己见、特色各异，但仔细研究可以挖掘其中的共性和规律——“明显”审查标准必然脱离不了行政法领域的原则与精神、目的与宗旨。但实际上，对于行政非诉执行审查标准的具体研究仍较为薄弱，出现司法实践与立法倒推理论研究发展的现象。理论界的研究重心在于“适用哪一个标准”的宏观层面，而不是“标准的具体内容是什么”的微观层面。然而，当学术界把讨论的重点缩小至微观层面时，更多的是对诉讼中行政行为的“明显不当”进行评价和界定。《行政强制法》出台至今，对于非诉执行司法审查中“明显”标准进行研究的学者也极为少数。多数情况下，对于“明显”认定标准的现存问题进行指明后，便不再过多讨论。因此，从理论与实务相结合的角度，系统地研究行政非诉执行审查标准问题，进而构建更加具象化的审查标准具有重要意义。就“明显”的认定标准而言，规定的越清晰、越具体，法院的操作性就越强，对当事人来讲，也就越可以期待得到公平的待遇。另外，在与相关概念的区分方面，目前学者给出的判定标准普遍比较抽象，且许多概念通常是直接借鉴国外的相关理论，缺乏深层次的理解与认识。

三、标准不明：对“明显”的司法解释缺位

当标准不明导致实务混乱时，解决冲突的办法很简单。当新旧司法解释的规定不一致时，一般以新的解释为准，如《行诉解释》就不仅明确“最高人民法院以前发布的司法解释与本解释不一致的，不再适用”，而且明确废止了《行诉若干解释》。尽管《行诉解释》的出台和《行诉若干解释》的被废止，从结果上规避了效力问题的讨论，但标准不明仍然是一个值

[①] 参见甘文：《行政诉讼法司法解释之评论：理由、观点与问题》，中国法制出版社 2000 年版，第 224 页。
[②] 参见金自宁：《风险中的行政法》，法律出版社 2004 年版，第 320 页。
[③] 参见江必新：《行政强制司法审查若干问题研究》，载《时代法学》2012 年第 5 期。
[④] 参见温辉：《行政非诉执行司法审查标准》，载《法律适用》2019 第 20 期。

中国知网 https://www.cnki.net

得反思的问题。因为从《行诉若干解释》一直到《行诉解释》出台，并且直至目前，实践中的困扰都依然存在。正如本文所讨论的焦点，当我们将讨论分析的重点聚焦到“明显”二字后，尚需基于该重点寻找到作为支撑的司法解释以巩固其定位。2004 年最高院颁布的《最高人民法院关于审理非诉执行行政案件若干问题的规定（试行）》（以下简称《若干规定（试行）》）中，通过规定第 24 条、第 25 条、第 26 条的内容，进一步扩充并完善了三个“明显”的具体情形。然而，试行规定不具有法律法规的效力，显然其本身不具有强制性。试行规定更多是法院对某种现象的阐释，是仅为内部参考适用的指导性文件，其效力还需要经过法律或者行政法规的确定。而从 2004 年至今，无论是 2012 年的《行政强制法》亦或是 2018 年的《行政诉讼法司法解释》，都未曾对该难题进行过回应。可见，“明显违法”认定标准的法律根基似乎还有些弱。由于明确“明显”标准具体内容的相关解释性文件的缺位，往往导致其缺乏明确的指导依据，法院审理该类案件的压力巨大，理论与实务中暴露的问题将会日益严重。

第三节 “明显”认定标准的内涵与界定

对于行政决定的“明显违法”，《行政诉讼法》和《行政强制法》都仅仅只是规定了三种情形。而作为法律文本，构成内容的要素必须在社会公众的认知范畴之内，或者说，应当以某种方式赋予其特定的法律元素或因素使之充盈而具象起来。[①]实务中某些法官选择避而不谈“明显违法”，又或者通过其他含糊不定的词语代替解释，可见想要确切地使用或者证明“明显违法”的意义确实是桩难事。所以，着眼于语词的自身含义，来探讨“明显违法”的有关概念进一步分析，这是一个较为妥当的方法。

一、“明显”违法的涵义探析

通常认为，明显是指很容易被察觉到，能够清楚的显露出来，即感官可以立即觉察、充分观察到。这一用语虽然能够意会，但在法律适用时进行解释总有不够明确之虞。而“违法”可以解释为：由于主观上的过错所实施或导致的、可归责于行政机关的情形。根据《行政复议法》第 28、29 条规定的违法行政行为的七种情形可以总结，即违法行政行为是指“行政主体所实施的，违反行政法律规范，侵害受法律保护的行政相对人的权益，尚未构成犯罪，但需承担行政责任的过错行为。”[②]

从语言学的角度来看“明显违法”产生的歧义，这主要是因为社会对其没有一个客观的认识。其意义不具有客观性，甚至在不同的法律部门中对“明显违法”的定义也存在不同，这与语言自身的模糊性、社会中法律普及程度不足，以及法律部门调整对象不同等都有关系。

[①] [德]卡尔·拉伦茨：《法学方法论》，陈爱娥译，商务印书馆 2003 年版，第 202 页。
[②] 参见刘平：《行政执法原理与技巧》，上海人民出版社 2018 年第 1 版，第 116 页。

中国知网 https://www.cnki.net

语言不可能一成不变，它必然会随着时代的发展而变化，这与法律的要求是相背离的，因为语言是否有逻辑、容易理解，用词是否准确、是否矛盾，以及语言是否具备良好的传递性，这些都是衡量立法技术水平高低的关键指标。对法治社会而言，这些外在表现就是衡量法律有无达到基本品质的要求。[①]而如上文总结的，“明显”作为不确定性概念，概念本身具有抽象性的延伸和弹性，我们无法通过类似于测量的方式准确地界定和厘清，其实在实践当中，相似概念造成的适用难题也不在少数。“明显”一词的运用并非出于模糊理解或混乱实务的初衷设置的，甚至可以说在立法技术上是精心设置过的。这是为了避免不严重或极度轻微的程序违法和瑕疵阻碍行政决定的执行。因此笔者认为“明显违法”的行政决定是指，行政主体作出的违法法律规定、精神、原则、目的等，无法经受形式审查与实质审查，并且在客观上对行政相对人合法权益产生了实际损害的行政行为。

厘清“明显”内涵的过程，既有助于认清“明显”标准作为法律概念的构造，也有助于司法实务中对于不同司法审查强度进行选择，更有助于减少理论和实务中试图具体化“明显”标准的随意性，确保法律价值和正义的实现。在司法统一的大环境下，缺乏统一指导的问题尚未解决，需要在范围界定的基础上进一步分析。

二、“明显”违法的范围厘定

对于“明显违法”，国家层面的规范以笼统的模式作出规定，地方实践也显得参差不齐。基于此，笔者从论证和阐述的逻辑需要出发，将“明显”违法与相似概念的进行比较分析。

（一）“明显违法”与“一般违法”、“轻微违法”

首先，明显违法的行政行为的违法性程度高于轻微违法和一般违法。“明显违法”行为是“明显+违法”的双重结构，这种结构的重点就在于强调“违法”的前缀达到何种程度。和“一般+违法”与“轻微+违法”的结构一样，之所以运用“明显”，则是立法者有意强调此处的审查强度和违法强度，应是一般人均可判断的行为违法性。另外，“明显”违法与后两者对被执行人造成的权益受损程度不一样。在“一般”违法、“轻微”违法的情形下，被执行人的权益受到的损害是可以挽回的，并非不可逆；而在“明显”违法的情形下，当事人的权益受到损害后往往难以恢复，或者即便想要恢复到原样也需要很高的成本。例如，大连金普新区农业农村局因与刘闯申请强制执行一案，[②]法院审理后认为，金普农业局在交代听证权利之前即已决定对刘闯进行行政处罚，严重违反了法定程序，明显违法并损害被执行人合法权益，应当裁定不准予执行。柳州市自然资源和规划局与许冬梅行政非诉执行一案，[③]法院经审理后认为，处理决定事实清楚，证据充分，适用法律正确，告知当事人的救济程序不当但对许冬梅的权利未产生实际影响，此种情形属于程序性轻微违法。荆州市国土资源

[①] 参见李清宇：《非诉执行行政案件司法审查标准研究》，2016 年苏州大学博士学位论文，第 61 页。
[②] 参见辽宁省高级人民法院（2019）辽行审复 43 号行政裁定书。
[③] 参见广西壮族自治区柳州铁路运输法院（2021）桂 7101 执 2 号执行裁定书。

中国知网 https://www.cnki.net

局、马昌银非诉执行审查案，[①]行政处罚对文书效力的表述与告知相对人申请救济期限的规定存在矛盾，属于文书瑕疵，构成程序性轻微违法，虽然损害了相对人的实体权益但是并未造成实际侵害，则不属于法院裁定不准予执行的情形。

（二）“明显”违法与“不宜执行”

不宜执行的行政行为是指行政行为在某种状态下不具有可执行的合理性和适当性。此种不宜执行的行政行为，若存在另外一种与其各种条件相匹配的背景下，就会变成宜执行的行政行为，它具有可转换性。也就是说，在适宜执行的情况下其就是合法行政行为，在不宜执行的情况下，可能是合法的行政行为受个案特殊性的影响不宜执行，也可能是行政行为违法不宜执行，至于是轻微违法还是明显违法需要结合具体的案件和标准进行判断。2011 年，最高人民法院发布《关于坚决防止土地征收、房屋拆迁强制执行引发恶性事件的紧急通知》，其中第二项提到“凡是补偿安置不到位或具体行政行为虽然合法但确有明显不合理及不宜执行情形的，不得作出准予执行裁定”，此文件明确指出合法但不宜执行的情形。再以《治安管理处罚法》第 12 条的规定为例，应当处罚但不宜执行处罚的违法行为人即“已满 14 周岁不满 18 周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚”，这里虽然“不宜执行”但并不否认被处罚人的“明显违法”。可见，“不宜执行”的情形适用于包括违法和合法的情形之中。因此，并不是所有的“不宜执行”都是“明显违法”的行政行为。但是，“明显违法”的行政行为一定是“不宜执行”的行政行为，它属于强制性的不予执行的行政行为。转而论之，“明显”违法的行政行为是一种终局性的断定，即行为本身在客观上就是违法相关法律法规的规定的，不存在某种情形使其变成合法的行政行为。

（三）“明显违法”与“明显不当”

要想区分“明显违法”和“明显不当”的标准，就要先对行政行为的司法审查做不同维度的理解。人们常常在行政诉讼中提到“合法性审查”和“合理性审查”，《行政诉讼法》第 6 条使用了“合法性审查”的表述。 根据《行政诉讼法》第 6 条、第 70 条的规定，“合理性审查”被包含在“合法性审查”的范围之中，这也是现代法治精神的体现。由此得出，“明显不当”也属于违法的一种情形，它的适用范围限于行政行为处理模式方面的自由裁量。但是明显不当不一定明显违法，也有可能是轻微违法。“明显不当”是指行政行为不与法律文字规定相抵触，但不符合法律精神和法律原则，侧重于从客观结果上考察行政行为。[②]而“明显违法”的标准为法律。耶林提到法律是最低限度的道德，因此在法律不与道德常理相冲突的情况下，明显违法的行为属于明显不当的行为，但是明显不当的行为不一定是明显违法的行为。换句话说，“明显违法”与“明显不当”的本质区别在于违法行政行为与不当行政行为的不同。一般认为不当行政行为是一种不适当的行为，其本身不具有合法性但也不具有违法性的行政行为。

[①] 参见湖北省高级人民法院（2017）鄂 1002 行审 186 号行政裁定书。
[②] 参见史笔，曹晟：《新<行政诉讼法>中行政行为“明显不当”的审查与判断》，载《法律适用》2016 年第 8 期。

中国知网 https://www.cnki.net

第四节 “明显”认定标准的类型化重构

“明显”标准的类型化重构需要立法机关放弃定义式的法律条款设计理念，理由是“类型无法被‘定义’，只能被‘描述’”。“明显”审查标准应转化为，在法院依法受理非诉行政执行申请后应审查哪些内容的问题，或是法院在何种情况下裁定准予执行的问题。

一、例示规定的重构形式

立法者面对需要类型化重构的情况一般有两种极端情绪：“或者整个放弃描述类型而只给予该类型一个名称……或者试着尽肯精细地（‘列举地’）描述类型”。[①]面对第一种情况，只给予“明显违法”类型化的形容，这种做法对于“明显”的不确定性难以得到丝毫解决；而面对第二种情况，要尽可能精细精准地一一列举无意识对立法者的施压，并且知识范围与现实变化之间的偏差永远存在，总会有出乎预料或难以估量的情况发生，这是对立法者们知识存量的宣战。然而，通过列举的方式明确每一个“明显违法”的细节情形难以实现。归纳来说，例示规定不失为“明显违法”类型化重构的一种绝佳方式。

之所以要明确“明显违法”审查标准的内容，是为了明晰审查过程中的各项细节，促进公正高效的审查结果的实现。所以“明显”认定标准的类型化重构，必须在尊重现行法律法规的基础之上，通过例示规定的形式明晰“明显违法”的内容。例示规定的常见式样表现为两种形式：“两个以上典型事例+和（或）+其他+上位概念”、“两个以上典型事例+等+上位概念。”[②]一般的例示规定都是这几个因素进行排列组合构成。

二、“明显违法”情形的例示规定尝试

以《行政强制法》第 58 条规定为例，“明显违法”条款的具化可以作出如下尝试：

第一，“明显缺乏事实根据的应当包括以下情形：（1）行政机关认定事实不清或没有进行事实认定的；（2）行政机关未在法定的合理期限内提供认定事实依据的；（3）行政机关提供的证据不能证明或者不足以证明具体行政行为认定的基本事实的；（4）对违法行为的定性错误的；（5）重复处理同一种类的处罚的；（6）执行案件尚在提出复议或者诉讼期限内的；（7）其他明显缺乏事实依据的情形。”

第二，“明显缺乏法律、法规依据的应当包括如下几点：（1）行政决定没有适用法律规范的，或者适用错误的；（2）行政决定仅依据规范性文件作出的；（3）行政决定适用的

[①] [德]亚图·考夫曼：《类推与事物本质——兼论类型理论》，吴从周译，学林文化事业有限公司 1999 年版，第 42 页。

[②] 刘风景：《例示规定的法理与创制》，载《中国社会科学》2009 年第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

法律依据尚未生效或者已经失效的；（4）具体行政行为适用的法律规范不适用于其针对的事实的；（5）超越法定职权或者滥用职权的；（6）其他明显缺乏法律规范依据的。”

第三，“其他明显违法并损害被执行人合法权益的，具体应包含以下内容：（1）程序违法并且不可补正的；（2）执行内容违法的；（3）违反法律规范适用规则的；（4）法律、法规、政策变化导致不宜执行的情形。”

三、类型化重构的意义与价值

在实践中，法院虽然引用三个“明显”的标准作出不准予执行裁定，但是瑕疵的类型归类仍多参照《行政诉讼法》第 70 条的规定。[①]为了使“明显”标准符合行政裁量司法审查标准的立法定位，有必要渐过滤出抽象化、一般化的、能够对行政行为“明显”违法进行判断的通行标准，从而为未来的其他案件提供指导，避免破坏司法审查标准体系的内在协调，应矫正将其作为其他司法审查标准兜底条款的泛用趋向。

随着法治化建设的深入发展和法治观念的深化，行政主体作出的具体行政行为不会再犯技术不成熟时或法治建设之初的那些明显差错。特别是当下，随着法律法规以及相关政策性文件逐渐完善的背景下，行政主体的各项行政行为都有了较为充实的引导和约束，行政行为很难再出现大规模差错或违法的情况。换句话说，如今可能发生的明显违法的行政行为所存在的问题，更具有隐蔽性、不易发觉性和深层次性。所以，如果一度继续放任这种模糊性和不确定性发展，只会导致潜藏的问题进一步恶化。因此，具体化三个“明显”审查标准才能给予法院深挖具体行政行为问题所在的权力，使之与现今的送审具体行政行为可能出现的问题相适应。

从实践中看，法官在解释“违法”这一形容词时，必须全面考虑行为主体、侵犯的客体、客观行为以及主观状态等多个要素，并且可以通过实践来验证和证实，从而使一个模糊的概念变得清晰可见。[②]而无论是将一个不确定的标准如何描述或者“量化”，目的均是将其转为“可测度性”的、具有明确指导性的法律概念。但其实，“明显违法”的类型化重构只能够降低部分不确定性，要明确不确定法律概念的内涵并非朝夕之事。类型化重构“明显违法”的情形，虽然可以避免抽象概念的界定困境，但与之而来的问题是，例示规定具有的开放性的界限和范围该如何把握。立法者努力把握全部的社会生活，并寻求精确、客观的描述，但语言永远不能诠释全部的生活。所以，在例示规定有效降低了法律不确定性的情况下，“明显”认定标准的类型化重构已经足以显示其价值所在。

[①] 参见叶必丰：《行政行为原理》，商务印书馆 2019 年第 1 版，第 348 页。
[②] 参见王贵松：《行政法上不确定法律概念的具体化》，载《政治与法律》2006 年第 11 期 。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 “明显”认定标准的健全与完善

在非诉行政执行制度中，最为突出的问题就是行政决定不予执行审查中的“明显”二字如何把握。目前，“三个明显”的范围确定主要依据法官的裁量和一些地方创新，无统一规定的情形本身就造成了一个司法漏洞。笔者认为，面对这些问题从以下几个方面进行改进：

第一节 司法审查中对“明显”认定标准的把握和判断

“明显”一词从字面理解，应该是指容易让人感觉到或者看出来，能清楚的显露出来。不少学者认为，我国行政法律法规中频繁出现的“明显违法”等词语并不是法言法语。在实践适用当中，不同地区、不同法官对同一个行为也可能会有不同的认识和理解。语言的准确性的程度和传递性的优劣代表着立法水平的高低，因此要严格把握和判断司法审查中的“明显”认定标准。

一、加强适用“明显”认定标准的裁判说理

行政非诉执行案件审查标准的问题，是关系到案件能否进入执行程序的关键所在。行政非诉执行的“明显”认定标准在救济权利的同时，也在一定程度上规范了行政行为。在司法审判的过程中，确立行政行为的“明显性”违法标准不仅涉及法律规范的简单适用过程，还涉及到解释法律条文和推理论证法律规定。在这一过程中，人民法院应通过层层说理，澄清他们的论点并作出合理的判断，而不是将自己置于模糊的标准之下敷衍了事。

针对“明显”认定标准模糊导致审查流于形式或法院裁判说理不充分的问题，我们必须通过加强人民法院的裁判说理制度来规范“明显违法”认定标准的适用。因此，为了明确对行政行为“明显违法”的审查，审查主体必须在审查的过程当中，应加强自身对于该标准的理解，从而在判决书当中加强说理论证的力度。法官应通过逻辑推理和内涵理解把握“明显违法”相关的考量因素，同时结合所涉案件的具体情况，充分地运用行政规则和分析逻辑在认定结论当中体现审判过程和结论认定的专业性。“三个明显”审查标准本身就具有模糊性，如果在说理论证过程当中没有具体到位地减少模糊性，而是一带而过或者避而不谈，只会使得模糊的不确定性概念所带有的负面影响扩大化。法院在审查行政机关作出的行政决定是否“明显违法”的过程中，通过充分说理在一定程度上也有助于行政机关在作出行政决定时掌握违法的边界。一方面，从源头治理的角度，在行政行为作出的过程中去避免“明显违法”可能发生的情形，减少发生的可能性。另一方面，从公众认知的角度，充分的论证说理也是对社会公众和相对人的负责。作为相对方的社会公民，必然没有处于系统内的行政机关和审查机关如此了解相关的法律政策。通过说理和阐释的方式，让当事人和社会公众及时了解判决的理由和法律法规的内涵精神，也是从保护行政相对人合法权益角度出发的关怀和负责，

中国知网 https://www.cnki.net

也能提醒行政机关谨慎行使手中的行政决定权，进而有效防止“明显违法”的行政行为蔓延。

二、理性审视非诉审查与行政诉讼审查的关系

经过上文的分析可知，非诉执行案件的“明显性”审查与行政诉讼的审查标准存在混同的现象。但是诉讼程序与非诉程序必然有相互区分的必要，但是在区分的同时，我们可以考虑一下二者具体是什么样的关系。

（一）两种审查方式并非完全不同

非诉行政执行虽然与普通的行政诉讼制度不完全一样，但是同属于诉讼制度的重要内容。制度的差异性并没有允许审查要求的降低和态度的松懈。正是由于行政非诉制度当中的行政相对人放弃了救济的权利，才更容易导致人们产生了“具体行政行为是合法的”错误认识。这种认识上的差距，使得法院在非诉行政审查的过程中容易降低对具体行政行为合法性的判断标准。相对人放弃复议权、起诉权等救济性的权利，并不当然的代表行政决定就是合法的。正如前文所讨论的，期限的逾越以及权利的放弃并不妨碍审查机关对行政行为合法性的审查。行政决定的合法与否并不与行政相对人的选择具有直接联系，换句话说，无论行政相对人是否放弃救济权，行政主体作出的行政决定的合法性与合理性都是客观的、既定的。所以，相对人的选择并不会赋予行政行强制执行的合法性和可能性。从这一角度来看，审查主体对行政行为的审查应当是不受程序变化的影响。正如部分学者的观点，无论是行政诉讼中的被诉行政行为，还是非诉行政行为，法院对其进行合法性审查的标准是统一的，在实质上并无区别，只是在审查程序上存在繁简程度的差异。[①]所以，审查标准之间必然存在着联系。

（二）以诉讼中认定行政行为“明显不当”为鉴

相较于对行政非诉执行的“明显违法”标准的研究，理论界讨论更多的是诉讼中行政行为“明显不当”的情形。笔者认为，学界对于“明显不当”从不同维度进行广泛的理解和认识，且各种认识均有自己的结论，因此可以作为本文把握行政非诉执行审查标准中“明显”认定标准的借鉴。学者对于“明显不当”的认识是广泛的：何海波提出关键问题，即“要多明显才够‘明显’”，同时他也指出对于“不当”的认定，大体可以从相关因素的考量、裁量基准的遵循、既定判例的借鉴、既有原则的遵守等方面进行。是否“明显”，应当以一个通情达理、了解情况的人为标准来判断。[②]张峰振同样认为，“明显”的程度显然只需要普通公民在正常理性情况下一眼就能发现即可，但凡经过思考才能发现的问题都不够明显。[③]蔡维专则从普通情感与法律原则的角度解构了“明显不当”。[④]而史笔和曹晟则将“明显不当”解释在了比例原则、公正平等、程序正当的范围内。[⑤]

[①] 参见向忠诚、邓辉辉著：《非诉行政执行制度研究》，中国政法大学出版社 2016 年版，第 169 页。
[②] 参见何海波：《论行政行为“明显不当”》，载《法学研究》2016 年第 38 期第 3 卷。
[③] 参见张峰振：《论不当行政行为的司法救济——从我国<行政诉讼法>中的“明显不当行政行为”谈起》，载《政治与法律》2016 年第 1 期。
[④] 参见蔡维专：《对行政诉讼法中明显不当标准的思考》，载《人民司法（应用）》2016 年第 16 期。
[⑤] 参见史笔，曹晟：《新<行政诉讼法>中行政行为“明显不当”的审查与判断》，载《法律适用》2016 第

中国知网　https://www.cnki.net

以此为鉴，在行政非诉执行的审查中，“明显”的程度把控重点虽不在“不当”而在“违法”，但是否“明显”仍然可以从中借鉴。明显性瑕疵理论的根据是：只有行政行为与法治行政的要求相悖以至于任何人都不被期待受其约束时，该违法行为才能不被遵守。[①]在行政非诉执行的审查中，行政行为是否达到明显性标准主要包括以下几个特殊性：第一，主体的特殊性。能够发现“明显性”的主体应是普通公民，即处于系统外部的社会群体而非行政主体。第二，能力的特殊性。判断“明显性”的能力应当是普通水平的能力即可，而非极强的行政管理能力或极高的专业技术能力。换言之，应当以一个了解法律的人为标准来判断。通俗地讲，就是要表现为一个正常了解法律的公民通过一般的认识能力就能发现的违法。第三，结论的特殊性。对“明显性”的认定结论应当是确定无疑、毫无争议的。第四，范围的特殊性。行政决定的“明显违法”应当是包括法律文书、全案细节在内，都可以认定的“明显违法”程度。[②]

第二节　域外经验之借鉴

当我们将研究的视线缩小至仅仅“明显”二字时会发现，在一些外国学者的研究中也可以得到启示。我们应当从本国的实际情况出发进行具体的程序设计，结合我国的立法传统与司法习惯，以立足本土的态度借鉴域外经验，回应现实需求，设置符合我国客观实际且可行的“明显”认定标准。

一、国外学者对“明显”的理解

毛雷尔在《行政法学总论》中提到这一观点，他认为的“明显失误”是指行政行为的预期目标与实际效果之间存在显而易见的矛盾的情形。[③]赛夫针对“明显错误”的解释是对“明显失误”的进一步剖析，即预期目的与实际目的之间的矛盾无需任何别的方式就可以被发现，“明显”的程度应达到可以被直截了当地发现并且不存在异议。[④]沃尔夫等学者对于“特别严重”的解释可以作为“明显”理解，即行政行为与宪法原则或相关法律制度的基本观念相冲突时就属于“特别严重”的情形。[⑤]威廉·韦德在《行政法》提到了“不合理性和正常人判断”的标准，书中的观点认为行政主体在合理合法的范围内对此标准的解释享有真正的自由裁量权，法院如果将此范围限制得过于严格或狭窄是极不合理的。而法院应该做的是确定一个客观的标准，为行政机关的自由裁量提供一个范围。这个客观标准并非“合理”而是“严

8 期。

① 参见[德]汉斯·J·沃尔夫等：《行政法》第 2 卷，高家伟译，商务印书馆 2002 年版，第 87-89 页。

② 参见叶必丰：《行政行为原理》，商务印书馆 2019 年第 1 版，第 345 页。

③ 参见[德]哈特穆特·毛雷尔：《行政法学总论》，高家伟译，法律出版社 2000 年版，第 231 页。

④ 参见[印]赛夫：《德国行政法》，周伟译，台湾五南图书出版社有限公司 1991 年版，第 107-108 页。

⑤ 参见[德]汉斯·J·沃尔夫等：《行政法》第 2 卷，高家伟译，商务印书馆 2002 年版，第 83 页。

中国知网　https://www.cnki.net

重不合理”，即无视逻辑、无视公序良俗、无视正常思维且让人忍无可忍、不敢苟同。[①]这里的“严重”也可以用来同“明显”进行比较研究。南博方教授提出“客观性明显说”，他认为“明显”违法应是“达到在行为的外观上、客观上一目了然的程度”，即此种程度的“明显”应由第三者来判断，也就是说作为裁判者的法官可以很轻易地觉察到的程度，而并非只有专家或要以技术为支撑才能发现的“明显违法”。[②]

鱼潜在渊，或在于渚。我们要有发展的眼光来审视“明显违法”的审查标准。我们不能仅仅将视野局限在本国的实践与理论，而应该放眼全球不同可圈可点的制度特色。事物都不止一面性，制度也不仅适配于一国特色，况且我们是在经验借鉴和优势学习的基础上完善自身制度。所以，我们通过系统深入的学习和了解域外制度的发展历程和运行现状后，才能更全面地推进“明显”认定标准的制度构建。

二、域外的行政强制模式及“无效行政行为”

在国外，没有像我国这样的非诉执行制度。我国在非诉执行案件中所确立的符合“明显”标准而由法院裁定不予执行的行政行为，在域外制度中多数都把它们归类于“无效行政行为”。因此，域外认定“明显”的情形对我国的经验借鉴可以从“无效行政行为”和行政强制执行模式等方面共同着手分析。

在法国，行政机关独立作出行政决定而不受司法机关的制约。也就是说，司法机关没有干预和管理行政行为的权力。结合到行政非诉执行制度中来看，司法机关本来就无权干涉行政机关的一切活动，非诉执行的审查也不可能赋予其决定和影响行政决定的主宰权。所以，在法国就不存在司法机关审查非诉执行中行政决定是否“明显违法”的情形。法国的行政行为无效理论都是从行政法院的判例中产生的，不同于我国的立法先行模式。该国在判决中称严重而明显的违法行政行为“无效”或者“不存在”。无效行政行为仍可产生类似于公定力的法律效力，但“不存在”则代表“严重违法”已经达到完全没有法律效力并且被视为根本没存在过的程度。[③]其本质为行政行为“无效”而非“不成立”，所以可以发现这是一种结果导向的考量，而不是仅就违法程度作出探讨。

德国虽然没有否定司法机关的审查权，但仍然秉持着行政机关的主导地位。对于行政行为是否有效的审查，德国通过《联邦德国行政程序法》第 44 条第 2 款，使用集中规定“重大且明显”的主要类型的方式明确了行政行为无效的情形，具体包括主体不明确、缺少法定形式、越权、无法实施、要件违法、违反风俗等。德国联邦最高法院对“重大过失”、“重要原因”等大部分不确定法律概念，秉承“有限审查”的原则。

皮尔斯在《行政法》中指出，美国对于行政机关在裁决过程中所作的决定，可以基于以

[①] 参见[英]威廉·韦德：《行政法》，徐炳译，中国大百科全书出版社 1997 年版，第 78 页。
[②] 参见[日]南博方：《行政法》，杨建顺译，中国人民大学出版社 2009 年版，第 54-55 页。
[③] 参见[法]古斯塔夫·佩泽尔：《法国行政法》，廖坤明、周洁译，国家行政学院出版社 2002 年版，第 51 页。

中国知网　https://www.cnki.net

下五种理由中的任何一种提出质疑：第一，行政机关所采用的程序是不充分的；第二，其决定不符合调整行政行为的法律中的实体性条款；第三，行政机关没有作出附具理由说明，也就是说，它没有对它为何这么做充分说明理由；第四，该决定所依据的事实认定没有得到充分支持；第五，该决定偏离先例而没有作出解释。[①]

三、可借鉴性：无效性审查标准

域外的无效行政行为理论以及相关制度已经相当成熟，我国行政行为无效制度的研究虽然尚未形成完整的理论体系，但行政行为无效的规定已在部分法律法规中存在，此处可见如《土地管理法》第 78 条规定和《行政处罚法》第 38 条规定。不过，与此对应的审查标准却未制定。值得一提的是，2007 年初最高院制定通过的《关于审查非诉行政执行若干问题的规定》（征求意见稿）第 22 条，规定了人民法院对于重大明显违法或无效行政行为的审查制度。该条规定为“重大明显违法”与“无效”从某一个维度进行联系提供了思路，也就是说无效行政行为应当是审查行政行为的最基础标准或底线原则。也有学者撰文建议将《行诉解释》中的“无效行政行为标准”明确为审查标准，他们认为《解释》中的无效行为，实质上就是对非诉强制执行案件中“明显且重大”标准的明确。[②]因此，以无效性审查标准为突破口进行研究，具有可行性。

行政非诉执行审查标准的重点在于对“明显违法”的解读。“明显”作为副词概念，更多的是体现一种法律理念而并不包含确定的、可以直接适用于司法审判的评判细则。因此笔者认为，我们可以借鉴行政行为无效的判断模式，通过列举式条款和概括式条款的方法，明确“明显性”标准的具体内容和未来的审查方向。我们可以尝试走出已有的三个“明显”格局，参考域外法治建设成果，从“无效行政行为”理论出发，完善行政决定是否“明显违法”的审查标准。具体包括主体、内容、形式和程序四个方面：第一，主体瑕疵。具体包括无资格、无权限、越职权、意思表示不真实等行政行为；第二，内容瑕疵。具体包括内容不确定、不可实现、违法、违反公序良俗等；第三，形式瑕疵。具体包括未依法作出、缺少要件、程序缺漏等；第四，程序瑕疵。如缺乏必要的、主要的程序的具体行政行为。

具体来说，无效性审查标准不仅能够保障最低限度的公平正义，还能体现对行政机关决定的尊重。在非诉行政执行中，行政行为不仅要实现行政管理目标，还要同时追求行政效率，所以不能过高地要求行政行为的合法性和公正性。但法院又不能对所有的情况都视而不见，因此只要重大且明显的违法情形出现，法院就应当裁定不予执行。这是非诉行政执行中对公正价值的最低要求，也是保护被执行人合法权益的需要。另外，司法机关与行政机关相互独立，在常态中二者的权力运行并行不悖。因此，法院审查行政决定是否“明显违法”时，必须给予行政权一个有限的广度和深度。毕竟在许多情况下，行政主体都拥有法律赋予的强制

[①] 参见理查德·J·皮尔斯：《行政法》，苏苗罕译，中国人民大学出版社 2016 年第 5 版，第 753 页。
[②] 参见江必新：《法律规范体系化背景下的行政诉讼制度的完善》，载《中国法学》2022 年第 3 期。

中国知网　https://www.cnki.net

执行权，也就是说很多行政强制执行是不需要事先司法审查的。那么，对行政非诉执行适用过分严苛的审查也没有必要，只会挫伤行政机关的积极性，使其无所适从、手足无措。法院对其他情形下一般的或者轻微的违法行为持宽容的态度，体现了法院对行政决定的尊重。

第三节 “明显”认定标准的制度创新

完善行政决定不予执行的“明显”标准，不仅需要从“三个明显”出发进行研究，还需要在标准适用上继续创新。现行的非诉行政执行审查进行尝试性的改革创新是必要的，这种创新可以从“明显”审查标准的规定模式开始，以寻求更适合实务的立法模式。同时，在审查的过程中，应当适当地以合理性原则为标准，进行合理性审查。

一、肯定与否定相结合的立法模式

在行政非诉执行案件的审查中裁定准予执行或不准予执行，最终的落脚点是判断该行政行为是否存在“三个明显”的情形，可见该标准是审查应遵循的唯一法律标准。“明显”一词本身具有的主观性与不确定性，增加了行政非诉执行审查标准的或然性和变动性。不同主审查主体的不同理解会产生不同的结果，宽严两极化的判断更会导致“过度干预”和“监督缺位”的恶果。因此笔者认为，我们不妨从“唯一标准”的相对面考虑，尝试在行政非诉执行审查标准中，采取肯定与否定相结合这一逻辑上相对周延的立法模式。然而目前，法律文本仅就不可裁定准予执行的“明显违法”情形进行概括，哪些行政决定可以准予执行却只字未提，这样的规定模式确实值得思考其背后的合理性。

肯定与否定相结合的模式，就是指通过立法具体规定哪些情形是应当裁定准予执行，哪些情形应当裁定不予执行。而不是将是否裁定予以执行的标准，集中在较为模糊的“明显违法”标准之上。“明显违法”审查标准作为原则性的指引，它需要面对的是海量的案件，那么就有出现海量情况的可能性。如果仅用单一的“明显违法”标准来决定行政行为最终的执行与否，难免会应接不暇。因此可以转换思路，通过肯定与否定相结合的立法模式，将“明显违法”标准进行具体化规定。以《行政诉讼法》规定的受案范围为例，第 12 条通过肯定的方式列举了人民法院应当受理诉讼的十三种情形，第 13 条通过否定的方式列举了人民法院不受理的诉讼情形，通过肯定与否定相结合的立法模式，将受案范围作出较为具体的说明，为司法实务提供了明确的指导。回到行政非诉执行的审查上，我们可以在符合“三个明显”认定标准应当裁定不予执行的情形外，追加规定。如果规定行政行为可执行的标准，同时配套重大明显行为无效的制度，以肯定与否定相结合的全面、辩证把握为基础进行立法，那么将在更大范围内给审查机关的审查行为指明了方向，进一步提高了审查效率。

二、合法性审查中适当进行合理性审查

中国知网 https://www.cnki.net

固然非诉制度与诉讼制度是不一样的审查标准，但同样要经过法院审查的过程。换句话说，法院的监督是二者都必须接受并且经历的过程，所以差异中也存在着共性。就法律文本规定的审查过程而言，法院仅可对“明显违法”的行政行为作出不予执行的裁定，所以只有“合法性”被包含在对行政决定的审查范围内，而合理性审查属于例外情形。行政决定应接受司法审查与监督的理由在于，其存在的违法性、非理性、程序不当等潜藏问题，而能解决这三个顽疾的办法分别就是合法性审查、合理性审查和正当程序审查。[①]所以，研究司法审查的“明显”标准要围绕这三个办法展开。关于正当程序原则，实践中经常包含于“合法性”标准内。而合理性原则的适用是与合法性标准相并列的，我们可以借鉴《行政诉讼法》中的规定，将明显不合理的行政决定排除在外，适当地审查行政行为的合理性。

（一）合法但不合理的行政行为易被忽视

以最高人民检察院发布的山东省某包装公司及魏某安全生产违法行政非诉执行检察监督案（检例第 119 号）为例。[②]在本案中，某包装公司以经营困难为由向县应急局依法申请延期缴纳罚款，县应急局批准后但未出具书面意见书。后应急局仍以其未如期缴纳罚款为由对该公司加处罚款，且该行政决定被县法院准予执行。从本案的具体情节来看，行政机关的处罚确实是基于事实依据作出的。对包装公司及其相关负责人作出处罚的行政决定，是基于其未依法履行安全生产管理职责作出的，但在包装公司获批延期缴纳罚款并且县应急局同意的前提之下，作出加处罚款决定确实属于处罚明显不当的范畴。但是根据现行的“三个明显”审查标准来看，有事实依据和法律依据的行政决定并未“明显违法”。所以说，这里的行政处罚决定虽然合法却不合理，不具有可执行性。最高检经调查后，撤销了对包装公司及魏某的准予强制执行加处罚款行政裁定书。笔者认为，该案中申请执行人作出行政处罚的客观事实充分，并非无依无据。问题的实质在于，未出具书面意见的同意延期是否有效以及在无书面意见的情况下延期缴纳罚款是否该罚。同意延期的决定一旦做出，就对行政相对人产生效力。一方面，相对人基于对行政决定的信赖及敬畏履行行政决定施加的义务，这本身毫无问题；另一方面，行政机关基于无材料证明的行为加处罚款也是合理合法。但是纵观全案，若强制执行加处罚款的行政决定不仅有损行政机关的公信力，也有损相对人的权益。因此，当“三个明显”审查标准未赋予合法但不合理的行政决定以恰当的否定理由时，只会损人害己。

最高法税务行政诉讼第一案“德发案”中，[③]最高院认为法院只有在“明显不合理或滥用职权”的情况下才可以裁定不予执行，否则应尊重行政主体基于专业经验和法定审查作出的专业性认定。这充分显示出最高院对行政行为的审查虽总体上保持谦抑性，但是对行政行为也会适当进行合理性审查，若合理则尊重。

（二）适当进行合理性审查具有可行性

[①] 参见李清宇：《非诉执行行政案件司法审查标准研究》，2016 年苏州大学博士学位论文，第 34 页。

[②] 案例来源于最高人民检察院网站，https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/202109/t20210927_531081.shtml，2022 年 10 月 4 日访问。

[③] 参见最高人民法院（2015）行提字第 13 号再审行政判决书。

中国知网　https://www.cnki.net

笔者认为部分学者以“常识、常理和常情”作为判断标准的主张具有一定的合理性。这“三常”其实就是社会成员普遍的、理性的认识和判断，它们虽然不是严格意义上的规范，但它们可能成为判断原则的原因是，它们近似于一种社会整体的情感价值倾向和立场站位。这些合乎理性的标准不仅可以成为法官审查行政行为的思维指导，还可以在判决文书的法律解释和说理部分更有效地提高审查结果的可接受度。在司法实践中，真正的难题并非案件的推理过程，最难的其实是如何保证裁判结果的可接受度。因此，合理性审查原则是很有价值的一项指导原则，同时也彰显着审查主体的道德理性与情感立场。

许多刑法学者也主张以“常识、常理和常情”作为量刑原则，因为这三方面的合理性很少会让我们误入歧途，尤其是在刑事立法、刑事司法和刑事政策中，在涉及刑事司法中最根本的犯罪化问题，即量刑构成体系问题时，更是如此。[①]以美国为例，美国的陪审团制度以事实问题的审议与普通人的理性相结合的裁判模式取代法官根据专业的法律经验独立裁决的模式，这样的方式明显地提高了裁判结果的可接受性。同样的，在国内行政法领域，笔者认为合理性原则也可以成为审查行政行为是否“明显违法”的指导原则。法官不仅是法律工作者，也是社会生活中的普通人，因此他们不应该脱离普通人的认知和评价标准。所以更合适的标准是，将普通人的一般理性与具体案件中的法律专业知识体系相结合，做出理性的判断。即审查行政行为是否构成“明显违法”时，援引常识、常理和常情，就能把握住“明显违法”这一看似模糊的标准，并辅助专业理性发挥作用。

（二）适当进行合理性审查的意义

在行政非诉执行案件中，由于在法院审查后作出予以执行裁定之前，不存在任何能够使行政机关获得强制执行权并形成合理支撑的法律文件，所以行政机关的预期只能是基于其作出的行政决定产生的。无论这份预期是高还是低，它都是促使行政相对人履行行政决定的影响因素之一，或者说，也是行政相对人履行行政决定的驱动力。保护行政机关的合理预期，就是一种对行政机关的适度尊让。所以，在判断行政行为是否明显违法时，应当适当考察申请主体（即行政机关）行为的合理性。换言之，只要行政机关以事实为依据且不违背行政行为作出时的法律、强制性规定，那么行政机关因行政决定而产生的对行政相对人的预期效果就是合理的，也就不属于明显违法。审查不应过度干预只有轻微瑕疵且未造成实际影响的一般不合理，而对于那些超出普通人理性、公平、良知等认知范围的不合理，就需要结合“明显违法”的审查标准进行判断，以确定是否将其纳入裁定不予执行的范畴。

法院对行政决定的合理性进行审查，也是司法权监督范围的拓宽与延伸。行政权在司法权的监督下会更严谨，进而能在合法性范围内更妥善地维护相对人的合法权益，才能真正实现案结、事了、人和的终极目标。所以，法院在“明显违法”的标准之上结合合理性予以评判，更符合司法评价的全面性要求，也可以更明确地促使行政机关合理合法地使用权力。[②]

[①] 参见马荣春：《论常识、常理、常情的犯罪构成新体系》，载《法律科学》2011 年第 2 期。

[②] 参见张瑞强：《对非诉行政行为应适用合法性兼顾合理性司法审查原则》，载《人民司法》2015 年 19 期。

中国知网　https://www.cnki.net

三、确立行政非诉执行案件分类制度

行政非诉执行案件本身就具有很大的差异性，不同案件的申请执行主体不同，又或者是案件本身所属的类型和涉及的领域不同，再或者涉及的金额差异悬殊较大，这些情况都要求法院区别对待不同的案件。适用“明显违法”审查标准审查行政行为必然会提高工作效率，但这种单一且宽泛的审查标准，对于一些特殊性质的案件可能不仅会降低效率，还无法保障相关的权益。确立行政非诉执行案件的分类制度，对不同的行政非诉执行案件适用不同级别的审查制度，就意味着将部分不宜适用“明显”认定标准进行审查的案件，划分出“明显违法”的审查范围，差别化适用不同的审查标准。这样在一定程度上，可以合理地减少笼统适用“明显违法”标准进行审查的案件范围，减少“明显”认定标准的审查负担。

行政非诉执行案件的分类制度要以案件类型化为基础，结合法官积累的办案经验以及全国各地的创新性地方实践的精髓，梳理出行政非诉执行案件的分类标准。笔者认为，行政非诉执行案件的分类可以从法院实际受理的案件类型和案件本身的要素组成两方面下手。前者所述实际受理的案件类别主要包括金钱类行政处罚案件、强制交付土地或房屋类案件，后者所述案件本身的组成要素主要包括作为申请主体的行政机关类别、涉案事实、涉案标的额大小以及等方面考量因素。由于本文的研究焦点为“明显”的认定标准，所以笔者拟通过将部分案件排除在适用“明显”认定标准之外的方式，对行政非诉执行案件进行分类，具体分类的重心为适用“明显违法”标准和不适用“明显违法”标准这两个方向。

适用“明显违法”标准的行政非诉执行案件，主要是行政主体对行政相对人的行为作出行政处罚类案件。此类金钱类行政处罚案件大多数事实清楚、程序完整。不论具体案件中的所涉数额的大小以及相关利益是否重大，此类案件都是以书面审理的方式为主。审查的强度可以依所涉金额的大小进行变换。具体来说，若案涉处罚金额较小或者影响面较小的，可以仅就行政决定作出时的相关案卷材料进行形式审查；若案涉金额较大或影响面相对较大的，可以在形式审查的基础上加上合法性与合理性的审查，以此来灵活适应不同影响程度的案件。

不适用“明显”认定标准的以征收土地及房屋案件为主。2011 年的《国有土地上房屋征收与补偿条例》打开了房屋征收与补偿活动的新局面，也为法院审理这类行政非诉执行案件提出了新要求。紧接着在 2012 年，最高院单独就法院裁定不予执行国有土地上房屋征收补偿决定出台单独规定。当下，涉及土地问题的案件矛盾最为尖锐、社会影响尤为宽泛，该类案件本身就是非诉执行领域的重难点，加之案件量又在逐年增加，处理不好极易引发社会问题。因此，此类案件对行政机关的执法水平和司法机关的裁判水平自然有更高的要求。[①]土地执法案件一般都是因沟通无果甚至矛盾激化才会进入法院审理阶段，所以此类案件中涉及的利益要如何平衡，比一般行政非诉案件的执行更具难度。法院要在短时间内服务社会发展大局、维护群众权益并保障建设工作正常进行，考验巨大。[②]此类征收土地及房屋案件适用

[①] 参见王泽静，谢凯：《土地执法领域行政非诉执行监督案件研析》，载《中国检察官》2022 年第 16 期。
[②] 参见杨科雄：《行政非诉强制执行基本原理与实务操作》，中国法制出版社 2014 年版，第 158 页。

中国知网 https://www.cnki.net

较为严格的审查标准，行政机关在申请强制执行时需要提交的相关材料也更为详细具体，审查程度与要求也高于“明显”认定标准。综上，将其区分到“明显违法”审查范围之外单独规定，保障了“明显”认定标准的适用效率以及社会效益，具有一定的必要性与合理性。

中国知网 https://www.cnki.net

结　语

方今之时，学界的研究中心仍然在行政诉讼的制度与行政行为之上，而对于行政非诉执行的研究仍然略显滞后。戴维斯教授表达过这样一种观点，如果以一种理性化的方式进行自由裁量，那么这种裁量极有可能有助于不同情况下的个别争议。但是如何确保裁量是在理性且正确的范围，就需要立法先行。当下，法律规范的粗放已经不能够适应社会的发展和变化，为了更好地适应非诉行政执行制度的需求，符合行政诉讼立法精神的发展方向，非诉行政执行司法审查标准的相关法律规定必须加以细化，便于实务操作。然而，行政非诉执行“明显性”审查标准的完善，不能一蹴而就。基于现实的复杂性以及认知能力的有限性，虽然通过罗列的方式不可能囊括所有符合三个“明显”的情形，但是结合行政行为无效理论可以为理解三个“明显”标准提供思路。立法中也可以通过例示规定的方法同时进行尝试，也可以借鉴域外国家地区相关方面的立法以及肯定与否定相结合的模式。只有明确“明显”违法与一般违法的本质不同，才能在非诉行政执行中更加准确、更加高效地审查行政决定是否符合不予执行的情形。行政裁量的司法控制不能一蹴而就，也并非是一日之功，而是一个长期的过程。在这个过程中，司法实践会一直保持前进状态，用一个个鲜活的案例和素材让实践在发展的过程中愈渐充盈。所以这同样要求我们对“明显违法”的司法适用状况保有持续性的关切，这样才能及时地发现问题并不断进行动态调试。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

一、中文著作类

1.[奥]埃利希：《法社会学原理》，舒国滢译，中国大百科全书出版社 2009 年版。

2.叶必丰：《行政行为原理》，商务印书馆 2019 年第 1 版。

3.应松年主编：《行政诉讼法学》，中国政法大学出版社 1999 年版。

4.江必新主编：《<中华人民共和国行政诉讼法>理解适用与实务指南》，中国政法大学出版社 2015 年版。

5.章剑生：《现代行政法基本理论》，法律出版社 2008 年版。

6.全国人大常委会法制工作委员会行政法室：《<中华人民共和国行政强制法>解读》，中国法制出版社 2011 年版。

7.傅士成：《行政强制研究》，法律出版社 2001 年 3 月第 1 版。

8.莫于川、林鸿潮：《中华人民共和国行政强制法释义》，中国法制出版社 2011 年版。

9.尹建国：《行政法中的不确定法律概念研究》，中国社会科学出版社 2012 年版。

10.［美］沃缪勒：《不确定状态下的裁判：法律解释的制度理论》，梁迎修、孟庆友译，北京大学出版社 2011 年版。

11.胡建淼：《行政强制法论——基于<中华人民共和国行政强制法>》，法律出版社 2014 年版。

12.刘平：《行政执法原理与技巧》，上海人民出版社 2018 年版。

13.向忠诚、邓辉辉著：《非诉行政执行制度研究》，中国政法大学出版社 2016 年版。

14.杨伟东：《行政行为司法审查强度研究》，中国人民大学出版社 2003 年版。

15.[美]欧内斯特·盖尔霍恩等：《行政法和行政程序法概要》，黄列译，中国社会科学出版社 1996 年版。

16.甘文：《行政诉讼法司法解释之评论：理由、观点与问题》，中国法制出版社 2000 年版。

17.金自宁：《风险中的行政法》，法律出版社 2004 年版。

18.[德]卡尔·拉伦茨：《法学方法论》，陈爱娥译，商务印书馆 2003 年版。

19.[德]亚图·考夫曼：《类推与事物本质——兼论类型理论》，吴从周译，学林文化事业有限公司 1999 年版。

20.[德]汉斯·J·沃尔夫等：《行政法》第 2 卷，高家伟译，商务印书馆 2002 年版。

21.[德]哈特穆特·毛雷尔：《行政法学总论》，高家伟译，法律出版社 2000 年版。

22.[印]赛夫：《德国行政法》，周伟译，台湾五南图书出版社有限公司 1991 年版。

23.[英]威廉·韦德：《行政法》，徐炳译，中国大百科全书出版社 1997 年版。

24.[日]南博方：《行政法》，杨建顺译，中国人民大学出版社 2009 年版。

中国知网 https://www.cnki.net

25.［法］古斯塔夫·佩泽尔：《法国行政法》，廖坤明、周洁译，国家行政学院出版社 2002 年版。

26.理查德·J·皮尔斯：《行政法》，苏苗罕译，中国人民大学出版社 2016 年第 5 版。

27.杨科雄：《行政非诉强制执行基本原理与实务操作》，中国法制出版社 2014 年版。

二、中文论文类

1.欧仁山：《非诉行政执行司法审查标准问题及其对策》，载《学术论坛》2004 年第 5 期。

2.黄学贤：《非诉行政执行制度若干问题探讨》，载《行政法学研究》2014 年第 4 期。

3.北京市高级人民法院：《关于行政非诉执行案件的情况分析》，载《人民司法》2007 年第 1 期。

4.庄加园：《教义学视角下私法领域的德国通说》，载《北大法律评论》2011 年第 12 卷第 2 期。

5.赵世存：《检察机关对补充指控执行情况的监督》，《中国检察》2021 年第 13 期。

6.莫良元，刘紫荆：《论行政非诉执行的检察监督及其机制优化》载《江苏警官学院学报》2022 年第 37 期第 3 卷。

7.江国华，王磊：《行政违法行为的检察监督》，载《财经法学》2022 年第 2 期。

8.甘肃省人民检察院课题组：《行政非诉执行检察监督研究》，载《行政与法》2020 年第 5 期。

9.熊葱，易夕寒：《行政非诉执行对策研究——以司法强制搬迁为切入点》，载《东南大学学报（哲学社会科学版）》2013 年第 15 期。

10.杨铜铜：《论不确定法律概念的体系解释——以“北雁云依案”为素材》，载《法学》2018 年第 6 期。

11.陈嘉雯：《非诉行政执法审查标准探析》，2018 年华东政法大学硕士学位论文。

12.刘李一：《非诉行政执行审查标准研究》，2018 年华中师范大学硕士学位论文。

13.危辉星，谭星光：《非诉执行适度审查标准的再确立——从<关于办理申请人民法院强制执行国有土地上房屋征收补偿决定案件若干问题的规定>第 6 条谈起》，载《人民司法》2015 年第 4 期。

14.常锋：《抓重点补短板推动行政检察创新发展——专访最高人民检察院第七检察厅厅长张相军》，载《人民检察》2020 年第 3 期。

15.王华伟，刘一玮：《非诉行政案件裁执分离模式再思考》，载《行政法学研究》2017 年第 3 期。

16.皮宗泰：《对人民法院非诉行政执行的思考》，载《现代法学》1996 年第 1 期。

17.郑智航：《行政法上不确定性法律概念具体化的司法审查》，载《政治与法律》2018 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

18.[德]卡尔-埃博哈特·海因：《不确定法律概念和判断余地——一个教义学问题的法理思考》，曾韬译，载《财经法学》2017 年第 1 期。

19.孔祥俊：《论法律事实与客观事实》，载《政法论坛》2002 年第 5 期。

20.莫纪宏：《法律事实理论视角下的实质性宪法解释》，载《法学研究》2021 年第 43 期第 6 卷。

21.郑春燕：《论行政行为补充说明理由》，载《行政法学研究》2004 年第 2 期。

22.程程，闫尔宝：《规范性文件司法审查强度刍议》，载《湖南社会科学》2022 年第 2 期。

23.李清宇：《非诉执行行政案件司法审查标准研究》，2016 年苏州大学博士学位论文。

24.翟新明：《论非诉行政执行制度的缺陷及其完善》，载《行政与法》2005 年第 3 期。

25.陈景辉：《比例原则的普遍化与基本权利的性质》，载《中国法学》2017 年第 5 期。

26.黄学贤：《非诉行政执行制度若干问题探讨》，载《行政法学研究》2014 年第 4 期。

27.樊文悠：《论非诉执行行政案件的审查标准》，载《铁道警察学院学报》2014 年第 24 期第 1 卷。

28.范跃：《行政非诉执行审查标准再解释》，载《法律适用》2020 年第 19 期。

29.江必新：《行政强制司法审查若干问题研究》，载《时代法学》2012 年第 5 期。

30.温辉：《行政非诉执行司法审查标准》，载《法律适用》2019 第 20 期。

31.史笔，曹晟：《新<行政诉讼法>中行政行为“明显不当”的审查与判断》，载《法律适用》2016 第 8 期。

32.刘风景：《例示规定的法理与创制》，载《中国社会科学》2009 年第 4 期。

33.王贵松：《行政法上不确定法律概念的具体化》，载《政治与法律》2006 年第 11 期。

34.何海波：《论行政行为“明显不当”》，载《法学研究》2016 年第 38 期第 3 卷。

35.张峰振：《论不当行政行为的司法救济——从我国<行政诉讼法>中的“明显不当行政行为”谈起》，载《政治与法律》2016 年第 1 期。

36.蔡维专：《对行政诉讼法中明显不当标准的思考》，载《人民司法（应用）》2016 年第 16 期。

37. 江必新：《法律规范体系化背景下的行政诉讼制度的完善》，载《中国法学》2022 年第 3 期。

38.马荣春：《论犯罪构成新体系之常识、常理、常情化》，载《法律科学》2011 年第 2 期。

39.张瑞强：《对非诉行政行为应适用合法性兼顾合理性司法审查原则》，载《人民司法》2015 年 19 期。

40.王泽静，谢凯：《土地执法领域行政非诉执行监督案件研析》，载《中国检察官》2022 年第 16 期。

中国知网 https://www.cnki.net